

DECRETO 1481 DE 1989

(julio 7)

por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes interno de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el fomento de los fondos de empleados.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 131 de la Ley 79 de 1988,

DECRETA:

TÍTULO I

De la naturaleza jurídica, características, constitución y régimen interno de los fondos de empleados

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º.- *Objeto del Decreto.* El objeto del presente Decreto es dotar a los fondos de empleados de un marco jurídico adecuado para su desarrollo, promover la vinculación de los trabajadores a estas empresas asociativas de economía social y garantizar el apoyo del Estado a las mismas.

Artículo 2º.- *Naturaleza y características.* Los fondos de empleados son empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados con las siguientes características:

1. Que se integren básicamente con trabajadores asalariados.
2. Que la asociación y el retiro sean voluntarios.
3. Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de los asociados sin consideración a sus aportes.
4. Que presten servicios en beneficio de sus asociados.
5. Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente patrimonial.
6. Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y el crecimiento de sus reservas y fondos.

7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado.
8. Que se constituyan con duración indefinida.
9. Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados.

Artículo 3º.- Denominación. Los fondos de empleados incluirán en su denominación las palabras "fondo de empleados".

CAPÍTULO II

De la constitución y reconocimiento de los fondos de empleados

Artículo 4º.- Vínculo de la asociación. [Modificado por el art. 2, Ley 1391 de 2010](#). Los fondos de empleados deberán ser constituidos por trabajadores dependientes de instituciones o empresas, públicas o privadas.

Los asociados de un fondo de empleados deberán tener un vínculo común de asociación, determinado por la calidad de trabajadores dependientes, en una de las siguientes modalidades:

1. De una misma institución o empresa.
2. De varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa, o de matrices y subordinadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo empresarial.
3. De varias instituciones o empresas independientes entre sí, siempre que éstas desarrollen la misma clase de actividad económica.

Artículo 5º.- Constitución. Los fondos de empleados se constituirán con un mínimo de diez (10) trabajadores en acto privado que se hará constar en acta firmada por todos los asociados fundadores, con anotación de sus nombres, documentos de identificación y domicilio, en la cual se consagrarán:

1. La voluntad de creación de la entidad.
2. La aprobación del cuerpo estatutario que regirá al fondo de empleados y el sometimiento al mismo.
3. Los valores de los aportes iniciales de los fundadores.
4. El nombramiento de los miembros de la junta directiva.
5. El nombramiento del representante legal.
6. El nombramiento de los miembros del comité de control social cuando se contemple este órgano, y del revisor fiscal.

Artículo 6º.- Disposiciones estatutarias. Los estatutos de los fondos de empleados deberán contemplar, sin perjuicio de las demás estipulaciones que consideren convenientes, los siguientes aspectos:

1. Denominación, domicilio principal y ámbito de operaciones.
2. Objeto y determinación clara de las actividades y servicios.
3. Determinación del vínculo de asociación y requisitos de ingreso y retiro.
4. Derechos y deberes de los asociados y régimen disciplinario.
5. Conformación del patrimonio, incremento y uso de las reservas y fondos, monto o porcentaje de los aportes sociales individuales y manera de cancelarlos, y destinación del excedente del ejercicio económico.
6. Obligación de ahorro permanente que debe efectuar el asociado sobre la base de su ingreso salarial.
7. Órganos de administración: condiciones, inhabilidades, composición, procedimientos de elección y de remoción, funciones y períodos.
8. Órganos de inspección y vigilancia: condiciones, inhabilidades, composición, procedimientos de elección y de remoción, funciones y períodos.
9. Procedimientos para la reforma de estatutos.
10. Normas atinentes a la disolución y liquidación del fondo de empleados.
11. Procedimientos para resolver los conflictos transigibles como el fondo y sus asociados y entre éstos por causas o con ocasión de sus relaciones con el fondo.

Artículo 7º.- [Derogado por el art. 11, Ley 1391 de 2010](#). *Personería Jurídica.* La personería jurídica de los fondos de empleados será reconocida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. Para el efecto, el representante legal presentará solicitud por escrito, acompañada de los siguientes documentos:

1. Acta de constitución.
2. Texto de los estatutos aprobados.
3. Certificado de existencia y representación legal de las entidades o empresas en las cuales laboran los asociados que constituyen el fondo de empleados, cuando sea pertinente.
4. Constancia sobre vinculación laboral de los fundadores, expedida por la respectiva empresa o entidad.

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas deberá resolver sobre el reconocimiento de personería jurídica dentro de los

sesenta (60) días siguientes al recibo de la solicitud. Si no lo hiciere dentro del término previsto, operará el silencio administrativo positivo y el fondo de empleados podrá iniciar actividades.

Parágrafo.- El representante legal, en caso de operar el silencio administrativo, adelantará el procedimiento previsto en el artículo 42 del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 8º.- [Derogado por el art. 11, Ley 1391 de 2010.](#) *Registro y autorización de funcionamiento.* En la resolución de reconocimiento de personería jurídica se ordenará el registro del fondo de empleados, de los integrantes de la junta directiva, del representante legal, del revisor fiscal y del comité de control social según el caso, y se autorizará su funcionamiento.

Artículo 9º.- [Derogado por el art. 11, Ley 1391 de 2010.](#) *Reformas estatutarias.* Las reformas de estatutos de los fondos de empleados deberán ser aprobadas por la asamblea general.

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sancionará las reformas estatutarias dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de la petición acompañada del acta correspondiente y del texto de los artículos reformados. Si no lo hiciere dentro de este término, operará el silencio administrativo positivo.

CAPÍTULO III

De los asociados

Artículo 10º.- *Calidad.* Podrán ser asociados de los fondos los trabajadores que tengan el vínculo común consagrado en los estatutos. Igualmente, si así lo establecen, podrán serlo, los trabajadores dependientes del mismo fondo de empleados, los pensionados y los sustitutos de los pensionados que hubiesen tenido la calidad de asociados.

Artículo 11º.- *Derechos de los asociados.* Todos los asociados tendrán los siguientes derechos fundamentales, y los demás consagrados en los estatutos y reglamentos:

1. Utilizar y recibir los servicios que preste el fondo de empleados.
2. Participar en las actividades del fondo y en su administración mediante el desempeño de cargos sociales.

3. Ser informados de la gestión del fondo de conformidad con lo establecido estatutariamente.
4. Ejercer actos de decisión en las asambleas generales, y de elección en éstas, en la forma y oportunidad previstas en los estatutos y reglamentos.
5. Fiscalizar la gestión del fondo de empleados.
6. Retirarse voluntariamente del fondo.

Parágrafo.- El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes y obligaciones y al régimen disciplinario interno.

Artículo 12º.- Deberes. Todos los asociados tendrán los deberes y obligaciones previstas en los estatutos y reglamentos con criterio de igualdad, salvo las contribuciones económicas que podrán graduarse teniendo en cuenta los niveles de ingreso salarial. Serán deberes fundamentales de los asociados:

1. Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y funcionamiento de los fondos de empleados en general y el fondo al que pertenecen en particular.
2. Comportarse con espíritu solidario frente al fondo de empleados y a sus asociados.
3. Acatar las normas estatutarias y las decisiones tomadas por la asamblea general y los órganos directivos y de control.
4. Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y demás derivadas de su asociación al fondo.
5. Abstenerse de efectuar actos que afecten la estabilidad económica o el prestigio social del fondo de empleados.

Artículo 13º.- Pérdida del carácter de asociado. El carácter de asociado de un fondo de empleados se pierde por cualquiera de las siguientes causas:

1. Por renuncia voluntaria debidamente aceptada por el organismo estatutario competente.
2. Por desvinculación laboral de la entidad o entidades que determinen el vínculo de asociación.
3. Por exclusión debidamente adoptada.
4. Por muerte.

Parágrafo.- La causal contemplada en el numeral 2, no se aplicará cuando la desvinculación laboral obedezca a hechos que generan el derecho a pensión, si así lo establecen los estatutos; o cuando éstos

contemplan la posibilidad de conservar el carácter de asociado, no obstante la desvinculación laboral, en las condiciones y con los requisitos que las normas estatutarias consagren.

Artículo 14º.- Régimen disciplinario interno. Los estatutos de los fondos de empleados deberán establecer los procedimientos disciplinarios básicos, las sanciones aplicables y los organismos competentes para ejercer las funciones de carácter correctivo y disciplinario. En todo caso se consagrarán las causales de exclusión y de suspensión y se garantizará el derecho de defensa del inculpado mediante la posibilidad de presentar sus descargos.

CAPÍTULO IV

Del régimen económico

Artículo 15º.- Patrimonio. El patrimonio de los fondos de empleados estará conformado por:

1. Los aportes sociales individuales.
2. Las reservas y fondos permanentes.
3. Las donaciones y auxilios que reciban con destino a su incremento patrimonial.
4. Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica.

[Ver el art. 4, Decreto Nacional 3081 de 1990](#)

Artículo 16º.- Compromiso de aporte y ahorro permanente. Los asociados de los fondos de empleados deberán comprometerse a hacer aportes sociales individuales periódicos y a ahorrar en forma permanente, en los montos que establezcan los estatutos o la asamblea. De la suma periódica obligatoria que debe entregar cada asociado, se destinará como mínimo una décima parte para aportes sociales.

En todo caso, el monto total de la cuota periódica obligatoria no debe exceder el diez por ciento (10%) del ingreso salarial del asociado.

Los aportes y los ahorros quedarán afectados desde su origen a favor del fondo de empleados como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste, para lo cual el fondo podrá efectuar las respectivas compensaciones. Tales sumas son inembargables y no podrán ser gravadas ni transferidas a otros asociados o a terceros.

Artículo 17º.- *Devolución de aportes y de ahorros permanentes.* Los aportes solo serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del aportante e, igualmente, como regla general, los ahorros permanentes. Sin embargo, los estatutos podrán establecer reintegros parciales y periódicos de estos últimos.

Artículo 18º.- *Período de ejercicio económico.* El ejercicio económico de los fondos de empleados será anual y se cerrará a 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual se cortarán las cuentas y se elaborarán el balance, el inventario y el estado de resultados.

Artículo 19º.- *Aplicación del excedente.* Los excedentes del ejercicio económico que se produzcan se aplicarán en la siguiente forma:

1. El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales.
2. El remanente, para crear o incrementar fondos permanentes o agotables con los cuales la entidad desarrolle labores de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma que dispongan los estatutos o la asamblea general. Así mismo, con cargo a este remanente podrá crearse un fondo para mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales dentro de los límites que fijen las normas reglamentarias del presente Decreto, siempre que el monto de los excedentes que se destinen a este fondo no sea superior al cincuenta por ciento (50%) del total de los excedentes que resulten del ejercicio.
3. [Adicionado por el art. 3, Ley 1391 de 2010.](#)

Parágrafo.- En todo caso, el excedente se aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera utilización será restablecer la reserva en el nivel que tenía antes de su utilización.

Artículo 20º.- *Reservas y fondos.* La asamblea general podrá crear las reservas y fondos permanentes de orden patrimonial, que considere convenientes. En todo caso, deberá existir en los fondos de empleados una reserva para la protección de los aportes sociales, de eventuales pérdidas.

Igualmente, previa autorización de la asamblea, los fondos de empleados podrán prever en sus presupuestos y registrar en su

contabilidad incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio anual.

Durante la existencia y aun en el evento de la liquidación de estas empresas asociativas, las reservas y fondo permanentes así como los auxilios y donaciones patrimoniales, no podrán ser repartidos.

Artículo 21º.- *Responsabilidad ante terceros.* [Modificado por el art. 4, Ley 1391 de 2010.](#) Los fondos de empleados responderán ante terceros con la totalidad de su patrimonio y, suplementariamente, con el monto de los ahorros permanentes de los asociados.

Para los efectos del presente artículo, los asociados responderán, en primer término, con el monto de sus aportes y, en forma suplementaria, hasta el valor de sus ahorros permanentes.

CAPÍTULO V

De los servicios

Artículo 22º.- *Servicios de ahorro y crédito.* Los fondos de empleados prestarán los servicios de ahorro y crédito en forma directa y únicamente a sus asociados, en las modalidades y con los requisitos que establezcan los reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las normas que reglamenten la materia.

Sin perjuicio de los ahorros permanentes de que trata el capítulo anterior, los asociados podrán hacer en el fondo de empleados otros depósitos de ahorro, bien sean éstos a la vista, a plazo o a término.

Artículo 23º.- *Inversión de los ahorros.* Los depósitos de ahorro que se capten deberán ser invertidos en créditos a los asociados en las condiciones y con las garantías que señalen los estatutos y reglamentos de conformidad con las normas que reglamenten la materia, sin perjuicio de poder adquirir activos fijos para la prestación de los servicios.

Los fondos de empleados tomarán las medidas que permitan mantener la liquidez necesaria para atender los retiros de ahorros.

Artículo 24º.- *Otros servicios.* Los servicios de previsión y seguridad social y los demás previstos en su objeto social, excepto los de ahorro y crédito, podrán ser prestados por intermedio de otras entidades, preferencialmente de igual naturaleza o del sector cooperativo.

La prestación de servicios que beneficien a los asociados y al fondo de empleados, complementarios de su objeto social, podrá ser facilitada por éste mediante la celebración de contratos o convenios con otras instituciones.

Artículo 25º.- *Extensión de servicios.* Los servicios de previsión, solidaridad y bienestar social, podrán extenderse a los padres, cónyuges, compañeros permanentes, hijos y demás familiares, en la forma que establezcan los estatutos.

CAPÍTULO VI

De la administración

Artículo 26º.- *Órganos de administración.* La administración de los fondos de empleados será ejercida por la asamblea general, la junta directiva y el gerente.

Artículo 27º.- *Asamblea general.* La asamblea general es el órgano máximo de administración de los fondos de empleados, sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias; y la conforma la reunión, debidamente convocada, de los asociados, hábiles, o de los delegados elegidos directamente por éstos.

Parágrafo.- Son asociados hábiles para efectos del presente artículo, los inscritos en el registro social que en la fecha de la convocatoria no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el fondo de empleados.

Artículo 28º.- *Funciones de la asamblea.* La asamblea general cumplirá las siguientes funciones:

1. Determinar las directrices generales del fondo de empleados.
2. Analizar los informes de los órganos de administración y vigilancia.
3. Considerar y aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio.
4. Destinar los excedentes y fijar los montos de los aportes y de los ahorros obligatorios con sujeción a este Decreto y a los estatutos, y establecer aportes extraordinarios.
5. Elegir o declarar electos los miembros de la junta directiva y el revisor fiscal, e igualmente los miembros del comité de control

social, cuando se contemple estatutariamente la existencia de este órgano.

6. Reformar los estatutos.
7. Decidir la fusión, incorporación, transformación y liquidación del fondo de empleados.
8. Las demás que le señalen las disposiciones legales y los estatutos.

Artículo 29º.- Clases de asamblea. Las reuniones de asamblea general serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres primeros meses del año calendario, para el ejercicio de sus funciones regulares.

Las asambleas extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año para tratar asuntos de urgencia o imprevistos que no permitan esperar a ser considerados en la asamblea general ordinaria, y no podrán tratar asuntos diferentes de aquellos para los cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de éstos.

Artículo 30º.- Convocatoria a asamblea. Por regla general, la convocatoria a una asamblea general ordinaria o extraordinaria será efectuada por la junta directiva con la anticipación prevista en los estatutos determinando en la citación, fecha, hora, lugar y temario de la misma.

El revisor fiscal, el comité de control social, según el caso, o un quince por ciento (15%) como mínimo de los asociados, podrán solicitar a la junta directiva la convocatoria de la asamblea general extraordinaria, previa justificación del motivo de la citación.

Los estatutos del fondo de empleados consagrarán el procedimiento para efectuar la convocatoria, su antelación y su medio de divulgación, y cómo debe procederse cuando la junta directiva no convoque la asamblea general ordinaria dentro del plazo fijado por el presente Decreto, o desatienda la solicitud de convocatoria a la asamblea extraordinaria.

El comité de control social, y si no hubiere, el revisor fiscal verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles. La relación de estos últimos será publicada para conocimiento de los afectados, en la forma y con la antelación que dispongan los estatutos.

Artículo 31º.- Representación. Por regla general, la participación en las reuniones de asamblea general debe ser directa. Sin embargo, los

estatutos podrán establecer la representación en los eventos de dificultad justificada para la asistencia de los representados, fijando los topes máximos de capacidad de representación. Para el efecto deberá otorgarse poder por escrito con las formalidades previstas en los estatutos y reglamentos o en la ley.

Los miembros de la junta directiva y del comité de control social, el representante legal y los trabajadores del fondo de empleados no podrán recibir poderes.

Los delegados y los miembros de los órganos de dirección y vigilancia no podrán hacerse representar en las reuniones a las cuales deban asistir en cumplimiento de sus funciones.

Artículo 32º.- Asamblea por delegados. Los estatutos podrán establecer que la asamblea general de asociados sea sustituida por la asamblea general de delegados, cuando aquella se dificulte por razón del número de asociados o cuando su realización resulte significativamente onerosa en proporción a los recursos del fondo de empleados, a juicio de la misma asamblea general o de la junta directiva, según dispongan los estatutos.

[Modificado por el art. 5, Ley 1391 de 2010.](#) El número de los delegados, en ningún caso será menor de veinte (20) y éstos no podrán desempeñar sus funciones con posterioridad a la celebración de la respectiva asamblea. El procedimiento de elección deberá ser reglamentado por la junta directiva en forma que garantice la adecuada información y participación de los asociados.

A la asamblea general de delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las normas relativas a la asamblea general de asociados.

Artículo 33º.- Quórum. Constituirán quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas la asistencia de por lo menos la mitad de los asociados hábiles o delegados elegidos. Si dentro de la hora siguiente a la señalada para su inicio no se hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir un fondo de empleados en el caso de que ese porcentaje del diez por ciento (10%) fuere inferior a tal número.

En las asambleas generales de delegados el quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de los elegidos.

Artículo 34º.- *Mayorías.* Las decisiones de la asamblea, por regla general, se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de los asociados o delegados presentes sin perjuicio de que los estatutos o reglamentos establezcan mayorías calificadas para la adopción de determinadas decisiones.

[Modificado por el art. 6, Ley 1391 de 2010.](#) En todo caso, la reforma de los estatutos y la imposición de contribuciones obligatorias para los asociados requerirán el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los presentes en la asamblea. La determinación sobre la fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación deberá contar también con el voto de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados hábiles o delegados convocados.

Artículo 35º.- *Procedimientos para elección.* La elección de los miembros de órganos o cuerpos colegiados y del revisor fiscal podrá ser efectuada por la asamblea general o mediante votación de todos los asociados, en la forma que establezcan los estatutos.

Cuando se adopte el procedimiento de listas o planchas se aplicará el sistema de cuociente electoral, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse por unanimidad o por mayoría absoluta cuando sólo se presente una plancha.

Artículo 36º.- *Junta Directiva.* La junta directiva es el órgano de administración permanente del fondo de empleados sujeto a la asamblea general y responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. Estará compuesta por asociados hábiles en el número de miembros principales y suplentes que señalen los estatutos y tendrá el período determinado en éstos.

Artículo 37º.- *Funciones.* En los estatutos de los fondos de empleados consagrarán las funciones de la junta directiva. Al respecto se considerarán atribuciones implícitas de este órgano las de dirección y administración no asignadas expresamente a la asamblea general o al gerente.

Artículo 38º.- *Libros y actas.* Los fondos de empleados deberán llevar y registrar los libros que determinen las normas especiales y reglamentarias.

Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea general, de la junta directiva y del comité de control social se hará constar en los respectivos libros de actas.

[Modificado por el art. 7, Ley 1391 de 2010.](#) Éstas se encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguiente información: lugar, fecha y hora de reunión; forma de antelación de la convocatoria y órgano o persona que convocó; número de asociados o delegados asistentes y número de asociados convocados a las asambleas generales, o nombre de los asistentes a las reuniones cuando se trate de los otros organismos; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco; las constancias presentadas por los asistentes a la reunión; los nombramientos efectuados y la fecha y hora de clausura. Las actas serán aprobadas y firmadas por el presidente y el secretario del órgano correspondiente.

Las decisiones adoptadas en las reuniones de la asamblea general y de la junta directiva que fueren celebradas contraviniendo lo dispuesto en este capítulo o en los estatutos y reglamentos sobre convocatoria y quórum, serán ineficaces. Las que se tomen en contra la ley, serán absolutamente nulas.

Artículo 39º.- *Gerente.* Los fondos de empleados tendrán un gerente que será el representante legal de la entidad, principal ejecutor de las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva. Dicho gerente y el suplente serán designados por la junta directiva y sus funciones y período estarán consagrados en los estatutos y demás reglamentos internos.

Parágrafo. [Adicionado por el art. 8, Ley 1391 de 2010.](#)

CAPÍTULO VII

De la inspección y vigilancia

Artículo 40º.- *Órganos.* La inspección y vigilancia interna de los fondos estará a cargo del revisor fiscal y el comité de control social, en las órbitas de competencia que en este capítulo se delimitan.

Artículo 41º.- *Revisor fiscal.* Los fondos de empleados deberán contar con un revisor fiscal y su respectivo suplente, elegidos por la asamblea general o por votación directa de los asociados conforme establezcan los estatutos. En todo caso, deberán ser contadores públicos matriculados.

El período y sistema de elección serán establecidos estatutariamente, y en caso de imprevisión se elegirán por mayoría absoluta de votos, previa inscripción de planchas.

Las funciones y atribuciones del revisor fiscal están determinadas en los estatutos, pero deberán ser acordes con las normas establecidas para el ejercicio de la profesión de contador público. En efecto o como complemento de las disposiciones estatutarias se aplicarán las legales.

El revisor fiscal no podrá ser asociado del fondo donde ejerce la función de revisoría fiscal.

Parágrafo.- El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá eximir a los fondos de empleados de tener revisor fiscal cuando las circunstancias económicas o de ubicación geográfica lo justifiquen.

Artículo 42º.- *Comité de control social.* Los fondos de empleados podrán contemplar la existencia de un comité de control social que ejercerá las funciones de vigilancia social fijadas en los estatutos. En efecto o como complemento de éstas se aplicarán las establecidas en la legislación cooperativa para las juntas de vigilancia.

El número de integrantes, su período y sistema de elección serán previstos en los estatutos. Si no se previese sobre este aspecto, se aplicará el sistema del cuociente electoral previa inscripción de planchas.

CAPITULO VIII

De la educación e integración

Artículo 43º.- Para garantizar la educación y capacitación de los asociados, los fondos de empleados adelantarán programas y actividades que tengan como propósito la participación democrática en el funcionamiento del fondo de empleados y el desempeño de cargos sociales en condiciones de idoneidad para la gestión empresarial correspondiente.

Artículo 44º.- *Asociación de fondos.* Los fondos de empleados podrán asociarse entre sí para constituir organismos de segundo grado con el fin de prestar servicios de carácter económico, de asistencia técnica y de beneficio social a las entidades asociadas, y para ejercer su representación. Estos organismos se constituirán con no menos de cinco (5) fondos de empleados.

[Derogado por el art. 11, Ley 1391 de 2010.](#) Los organismos a que se refiere el inciso anterior podrán crear organismos de tercer grado para las acciones de representación y defensa de los fondos de empleados y su constitución podrá efectuarse con un mínimo de doce (12) organismos de segundo grado.

[Derogado por el art. 11, Ley 1391 de 2010.](#) En los estatutos de los organismos de segundo o tercer grado podrá establecerse un poder de decisión proporcional al número de asociados que posea cada entidad asociada, al volumen de sus operaciones con el organismo de grado superior o a una combinación de los anteriores factores. A estos organismos les serán aplicables, en lo pertinente, las normas legales previstas para los fondos de empleados.

Artículo 45º.- Otras asociaciones. Los fondos de empleados podrán asociarse a instituciones cooperativas u otras de diversa naturaleza, siempre que la asociación con estas últimas sea conveniente para el mejor cumplimiento de sus objetivos y no afecte características de entidades de servicio sin ánimo de lucro.

También podrán celebrar contratos o convenios entre sí, para la extensión o intercambio de sus servicios entre los asociados de los mismos fondos; y con otras personas jurídicas, para la atención eficiente de sus fines económicos y sociales.

CAPÍTULO IX

De la fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación

Artículo 46º.- Fusión e incorporación. Los fondos de empleados podrán disolverse sin liquidarse, cuando se fusionen con otros fondos de empleados para crear uno nuevo, o cuando uno se incorpore a otro, siempre que las empresas que determinan el vínculo común estén relacionadas entre sí o desarrollen la misma clase de actividad.

Artículo 47º.- Transformación. Los fondos de empleados podrán transformarse en entidades de otra naturaleza jurídica de las controladas por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, caso en el cual se disolverán sin liquidarse.

En ningún caso podrán transformarse en sociedades comerciales.

Artículo 48º.- Liquidación. Los fondos de empleados deberán disolverse y liquidarse por las siguientes causales:

1. Por decisión de los asociados ajustada a las normas generales y a las estatutarias.
2. Por reducción del número de asociados a menos del requerido para su constitución, siempre que esta situación se prolongue por más de seis meses.
3. Por imposibilidad de desarrollar su objeto social.
4. Por haberse iniciado contra el fondo concurso de acreedores.
5. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, las buenas costumbres o a los principios que caracterizan a los fondos de empleados.

Parágrafo.- En el evento de la disolución y liquidación de la entidad o entidades que determinen el vínculo laboral de los asociados, éstos podrán dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del acto de disolución de la entidad patronal, reformar sus estatutos para cambiar el vínculo de asociación con sujeción a lo establecido en este Decreto sobre tal vínculo. Si no lo hicieren, el fondo de empleados deberá disolverse y liquidarse.

Artículo 49º.- Normas y procedimientos aplicables. En los eventos de fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación se aplicarán en lo pertinente las normas establecidas para estos casos en la Ley 79 de 1988. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas decretará la liquidación conforme al procedimiento allí señalado.

Artículo 50º.- Destinación del remanente. Los remanentes de la liquidación serán transferidos a una institución privada sin ánimo de lucro que preste servicios de carácter social a los trabajadores, la cual será establecida en los estatutos o escogida por los asociados o delegados en asamblea general. En su defecto, la designación la efectuará el organismo gubernamental que ejerza la inspección y vigilancia de los fondos de empleados.

TÍTULO II

De las relaciones con las entidades patronales

CAPÍTULO I

Patrocinio y retenciones salariales

Artículo 51º.- *Formas de patrocinio.* Las instituciones o empresas de carácter público o privado podrán contribuir a la creación o al desarrollo de los fondos de empleados, mediante:

1. El otorgamiento de auxilios con destinaciones específicas.
2. El estímulo a los ahorros permanentes o a los aportes de sus trabajadores asociados al fondo de empleados, mediante la donación de sumas fijas o porcentajes de lo ahorrado o aportado por el asociado, valores que serán abonados en las cuentas respectivas con las condiciones previamente acordados.
3. Asignación en comisión de personal de trabajadores que, en el evento de ser aceptados por el fondo de empleados, se sujetarán funcionalmente a éste y podrán ser reincorporados a sus actividades ordinarias cuando libremente lo decida el fondo.
4. Donación de acciones o cuotas sociales de la misma empresa para hacer partícipe al fondo de empleados de la gestión y utilidades de la entidad patronal.
5. Cualesquiera otras modalidades de apoyo y beneficio para los fondos de empleados y sus asociados diferentes de las de su administración.

Artículo 52º.- *Carácter del patrocinio.* Todas las sumas con las cuales se auxilie o subvenciones a los fondos de empleados, y que beneficien directa o indirectamente a sus trabajadores, no constituirán salarios ni se computarán para la liquidación de prestaciones sociales, salvo que por pactos o convenciones colectivas esté establecido o llegare a establecerse lo contrario.

Artículo 53º.- *Términos de patrocinio.* Los términos de patrocinio y sus obligaciones se harán por escrito, y deberán ser aprobados por la asamblea general o por la junta directiva según dispongan los estatutos. El patrocinio podrá ser revocado por la entidad patrocinadora en caso de dársele distinta destinación a la prevista.

Artículo 54º.- *Inspección sobre los recursos otorgados como patrocinio.* La entidad patronal podrá solicitar del fondo de empleados toda la información, y ejercer la inspección y vigilancia necesarias con el fin de verificar la correcta y adecuada aplicación de los recursos por aquella otorgados.

Las empresas patrocinadoras y los fondos de empleados beneficiarios del patrocinio acordarán la forma de ejercer esta inspección y vigilancia.

Artículo 55º.- *Obligación de efectuar y entregar retenciones.* Toda persona natural, empresa o entidad pública o privada estará obligada a deducir o retener, de cualquier cantidad que deba pagar a sus trabajadores y pensionados, las sumas que éstos adeuden al fondo de empleados, que consten en los estatutos, reglamentos, libranzas, pagarés o cualquier otro documento firmado por el asociado deudor, quien para el efecto deberá dar su consentimiento previo.

Las sumas retenidas a favor de los fondos deberán ser entregadas a éstos en las mismas fechas en que se efectúen los pagos respectivos a los trabajadores o pensionados. Si por culpa del retenedor no lo hicieren, serán responsables ante los fondos de su omisión y quedarán solidariamente con el empleado deudores ante aquellos de las sumas dejadas de entregar, junto con los intereses de la obligación contraída por el deudor.

[Modificado por el art. 9, Ley 1391 de 2010.](#) El Gobierno reglamentará la forma y el orden de prelación en que se aplicarán las retenciones y entrega de dineros, cuando la misma persona natural o jurídica debe efectuar dos o más retenciones respecto del mismo trabajador o jubilado a favor de varias de las entidades titulares de este beneficio.

Para los efectos del presente artículo, prestará mérito ejecutivo la relación de asociados deudores, con la prueba de haber sido entregada para el descuento con antelación de por lo menos un mes.

Artículo 56º.- *Límites de retención.* Las obligaciones de retención a que se refiere el artículo inmediatamente anterior no tendrán límite frente a las cesantías, primas y demás bonificaciones especiales, ocasionales o permanentes, que se causen a favor del trabajador, todas las cuales podrán gravarse por el asociado a favor del fondo de empleados y como garantía de las obligaciones contraídas para con éste.

La retención sobre salarios podrá efectuarse a condición de que con éste y los demás descuentos permitidos por la ley laboral, no se afecte el ingreso efectivo del trabajador y pueda recibir no menos del cincuenta por ciento (50%) del salario.

TÍTULO III

De las relaciones del Estado con los fondos de empleados

CAPÍTULO I

Promoción y fomento

Artículo 57º.- *Carácter.* Los fondos de empleados, como entidades de interés común e integrantes del sector de la economía social, serán beneficiarios de las medidas de promoción y fomento de los derechos y exenciones establecidas y que se establezcan en favor de las instituciones del sector cooperativo, salvo lo previsto en el Estatuto Tributario contenido en el Decreto 624 de 1989 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

El Gobierno Nacional adoptará las políticas, normas y procedimientos adecuados para asegurar el acceso de los fondos de empleados a los programas y recursos financieros de fomento necesarios para una mayor cobertura y calidad de los servicios que prestan estas organizaciones.

Artículo 58º.- *Protección de los depósitos.* A los ahorros de los asociados, depositados en los fondos de empleados, les serán aplicables los beneficios que las normas legales consagren en favor de los depositantes en secciones de ahorro de los bancos comerciales, en cajas de ahorro, en entidades financieras, en cooperativas u organismos cooperativos de grado superior.

Los aportes sociales serán inembargables salvo por causa de demandas de alimentos. Los ahorros también lo serán en las cuantías señaladas en la ley.

Artículo 59º.- *Embargo de salarios.* Los salarios de los asociados de los fondos de empleados pueden ser embargados en favor de éstos hasta en un cincuenta por ciento (50%).

Artículo 60º.- *Régimen tributario.* En materia de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, los fondos de empleados se regirán por lo dispuesto en el Estatuto Tributario, contenido en el Decreto 624 de 1989, y las demás normas que lo adicionen o modifiquen.

Artículo 61º.- *Contratos administrativos.* Las entidades públicas sometidas al régimen de contratación administrativa podrán celebrar contratos con los fondos de empleados, sin la restricción establecida en el numeral 3 del artículo 9 del Decreto 222 de 1983.

Artículo 62º.- *Manejo de cesantías.* Los fondos de empleados que reúnan los requisitos establecidos para efectos de manejo de

cesantías en las normas especiales y en las reglamentarias que se expidan, podrán recibir y administrar las cesantías de los trabajadores particulares, que se les liquiden y reporten anualmente con el fin de pagarlas definitivamente cuando se cause su derecho, pudiendo, además, conceder avances sobre las mismas y préstamos hipotecarios para la adquisición y construcción de la vivienda del solicitante o de su cónyuge o para mejorarla o liberarla de gravamen hipotecario.

Igualmente y para las mismas finalidades, podrán recibir y administrar en los mismos términos, las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades nacionales o regionales que no estén obligatoria ni voluntariamente vinculadas al Fondo Nacional de Ahorro, para liquidar y pagar a éste las cesantías de sus funcionarios o que estándolo, sean eximidos de ellos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3138 de 1968.

CAPÍTULO II

De la inspección y vigilancia y de las responsabilidades y sanciones

Artículo 63. *Atribuciones.* En ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, respecto de los fondos de empleados, tendrá las atribuciones previstas en las disposiciones legales vigentes y las establecidas para las entidades cooperativas en la Ley 79 de 1988.

Artículo 64º.- *Actos sancionables de las asambleas.* El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sancionará a los fondos de empleados por las decisiones adoptadas en la asamblea, contrarias a la ley o a los estatutos.

Artículo 65º.- *Actos sancionables de los directivos, empleados y liquidadores.* El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sancionará a los miembros de los órganos de administración y vigilancia, a los empleados y a los liquidadores de los fondos de empleados por las infracciones que les sean personalmente imputables, que se enumeran a continuación:

1. Utilizar el fondo de empleados o su denominación para beneficio indebido, propio, de otros asociados, entidades patronales o terceros, o para realizar o encubrir actividades contrarias a sus características o no permitidas a los fondos de empleados.
2. Repartir entre los asociados las reservas, auxilios o donaciones de carácter patrimonial.

3. No destinar los excedentes a los fines y en la proporción previstos en este Decreto, los estatutos y los reglamentos.
4. Adulterar las cifras consignadas en los balances.
5. Aplicar políticas discriminatorias para el ingreso de asociados, admitir como asociados a personas que no reúnan el vínculo común establecido, o impedir el retiro voluntario de quienes reúnan los requisitos para el efecto.
6. Ser renuente a los actos de inspección y vigilancia o incumplir las instrucciones impartidas por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.
7. Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la ley, los estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones.
8. Desarrollar actividades que desvíen o excedan el objeto social del fondo de empleados.
9. No presentar oportunamente a la asamblea general los informes, balances y estados financieros que deban ser sometidos a su examen o aprobación.
10. No convocar a la asamblea general en el tiempo y la forma previstos en este Decreto y en los estatutos.
11. No observar las formalidades previstas en la ley y en los estatutos para la liquidación del fondo de empleados.
12. Las derivadas del incumplimiento de los deberes y funciones establecidas en la ley, en los estatutos y reglamentos.

Artículo 66º.- Sanciones. Las sanciones aplicables por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas por los actos y omisiones contemplados en los artículo 64 y 65 del presente Decreto, serán las siguientes:

1. Llamada de atención.
2. Multas hasta del uno por ciento del patrimonio social de la persona jurídica o hasta cien veces el salario mínimo legal mensual, respectivamente, según se trate de sanciones a entidades o a personas naturales.
3. Prohibición temporal o definitiva para el ejercicio de una o más actividades específicas.
4. Declaración de inhabilidad para el ejercicio de cargos en las entidades reguladas por el presente Decreto, hasta por cinco años.
5. Orden de disolución y liquidación de los fondos con la correspondiente cancelación de la personería jurídica.

Parágrafo.- Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el presente artículo con excepción de la del numeral 1, será necesaria investigación previa. En todo caso, las entidades o personas inculpadas deberán tener la oportunidad de presentar sus descargos.

Artículo 67º.- *De los terceros.* Los terceros serán responsables por el uso indebido de la denominación "fondo de empleados". El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas aplicará en este caso las sanciones previstas en la ley.

Artículo 68º.- *Sobre la denominación.* El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas controlará la utilización de las denominaciones de los fondos de empleados con el fin de que no sea utilizada la misma por dos o mas entidades, o de que no se usen denominaciones que entrañen confusión. En todo caso se tendrá en cuenta el derecho del primer fondo de empleados que solicite su reconocimiento.

CAPÍTULO III

De las disposiciones finales

Artículo 69º.- [Modificado por el art. 10, Ley 1391 de 2010.](#) Las materias y situaciones no reguladas en el presente Decreto ni en sus decretos reglamentarios, se resolverán aplicando las disposiciones legales vigentes para las entidades cooperativas y, en subsidio, las previstas en el Código de Comercio para sociedades, siempre y cuando no se afecte la naturaleza de los fondos de empleados y su carácter de no lucrativos.

Artículo 70º.- En un plazo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la vigencia de este Decreto, los fondos de empleados constituidos con anterioridad a ésta, deberán adaptar sus estatutos a las disposiciones contenidas en el mismo. Hasta la fecha de la sanción por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, de las reformas estatutarias adoptadas y presentadas para el efecto dentro del plazo establecido, los fondos de empleados se regirán conforme a sus estatutos.

Artículo 71º.- Las personas jurídicas que al entrar en vigencia éste Decreto estén reconocidas por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas como fondos de empleados y cuyos asociados no posean la condición de trabajadores dependientes y asalariados, podrán continuar operando como tales, y acogerse al

presente Decreto. Estas instituciones quedarán exceptuadas de consagrar en los estatutos el vínculo laboral, pero, en su defecto, consagrarán el vínculo relativo a su profesión u oficio.

Artículo 72º.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 7 de julio de 1989.

El Presidente de la República, VIRGILIO BARCO VARGAS.

PREGUNTAS FRECUENTES

FONDOS DE EMPLEADOS

Un Fondo de Empleados es una empresa asociativa de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida por un grupo de trabajadores con el fin de prestar servicios de ahorro y crédito exclusivamente a sus asociados y servicios de bienestar.

Los Fondos de Empleados se rigen legalmente por:

- Decreto Ley 1481 de 1989, norma especial para los Fondos de Empleados.
- Ley 1391 de 2010, por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 1481 de 1989.
- Ley 454 de 1998, marco conceptual de la economía solidaria.
- Circulares y resoluciones emitidas por la Supersolidaria.
- Entre otras disposiciones particulares, según el nivel de supervisión y la clasificación de categoría.

El número requerido para constituir un Fondo de Empleados es mínimo de 10 trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ley 1481 de 1989; y crece la base social a medida que se asocian personas naturales que acrediten tener el vínculo de asociación y los requisitos establecidos determinados en el estatuto del fondo de empleados.

1. ¿En qué momento empiezan a ejercer sus funciones los miembros de Junta Directiva de los fondos de empleados?

La Circular Básica Jurídica expedida por la Supersolidaria, señala que los miembros de los órganos de administración y control, empiezan a ejercer sus funciones desde el momento en que son elegidos por la Asamblea General, pues la responsabilidad de los electos surge desde ese mismo momento (efectos constructivos).

Adicionalmente, se debe realizar el registro ante la Cámara de Comercio para la oponibilidad a terceros (efectos declarativos).

2. ¿Desde cuándo empieza a regir una reforma estatutaria?

Respecto a la entrada en vigor de la Reforma de Estatutos, la Circular Básica Jurídica, expedida por la Supersolidaria señala que una reforma estatutaria tiene validez a partir de su aprobación, pero solo es oponible frente a terceros a partir de su inscripción. Dicho de otro modo, la reforma estatutaria opera desde el mismo momento en que ha sido aprobada por la Asamblea General del fondo de empleados con el quórum mínimo establecido en el artículo 34 del Decreto Ley 1481 de 1989; es decir, con el voto favorable del 70% de los asociados hábiles o delegados presentes.

Vale la pena resaltar que, la vigencia de la reforma también se puede determinar bajos estas dos posibilidades:

- Que se establezca expresamente en los estatutos la fecha a partir de la cual entra en vigor la reforma estatutaria.
- Que la asamblea en el mismo acto en que aprueba la reforma determine la fecha a partir de la cual ésta entra en vigor.

3. ¿Los pensionados pueden ser asociados a fondos de empleados?

Según el artículo 10 del Decreto Ley 1481 de 1989, podrán ser asociados al mismo "los trabajadores que tengan el vínculo común consagrado en los estatutos. Igualmente, si así lo establecen éstos, podrán serlo, los trabajadores dependientes del mismo fondo de empleados, los pensionados y los sustitutos de los pensionados que hubiesen tenido la calidad de asociados.

Así mismo, el parágrafo del artículo 13 de la norma en referencia, determina dos excepciones a la causal de pérdida de la calidad de asociado por desvinculación laboral de la entidad o entidades que generan el vínculo de asociación:

- a. Cuando la desvinculación laboral obedezca a hechos que generan el derecho a pensión, si así lo establecen los estatutos.
- b. Cuando los estatutos contemplen la posibilidad de conservar el carácter de asociado, no obstante la desvinculación laboral, en las condiciones y con los requisitos que las normas estatutarias consagren.

Por consiguiente, si el trabajador adquiere el derecho a pensión siendo asociado puede mantener esa calidad. Es decir, que para continuar como asociado, el derecho de pensión debe adquirirse con el carácter de asociado, ya que, si el trabajador era asociado del fondo, se retira y posteriormente adquiere el derecho, no se cumple con la continuidad exigida por la ley y, por lo tanto, no puede solicitar nuevamente la asociación en el fondo de empleados.

4. ¿Qué clase de servicios prestan los fondos de empleados?

Los fondos de empleados prestan servicios de ahorro y crédito en forma directa y únicamente a sus asociados, por lo tanto, no es posible prestar este servicio a personas no asociadas. Además, ofrecen previsión, solidaridad y bienestar social a sus asociados, estos últimos servicios pueden extenderse a sus familiares de acuerdo con la reglamentación para el efecto.

5. ¿Cuál es el límite de descuento de un asociado a favor del fondo de empleados?

Para tener claro el límite es necesario recordar que el descuento no puede afectar el ingreso efectivo del trabajador. El asociado debe recibir no menos del 50% de su ingreso salarial, teniendo en cuenta los demás descuentos permitidos por la ley laboral (salud, pensión).

En cuanto a las cesantías, primas y demás bonificaciones especiales, ocasionales o permanentes que se causen, lo correcto es a favor del trabajador; estas no tendrán límites, es decir, el asociado podrá otorgarlas hasta un 100% como garantía de las obligaciones adquiridas con el fondo de

empleados. Estas pueden ser descontadas de la liquidación laboral al trabajador, y giradas al fondo de empleados para abonar a las obligaciones existentes.

6. ¿Cuánto tiempo dispone la entidad que genera el vínculo de asociación para entregar las retenciones efectuadas a los trabajadores asociados al fondo de empleados?

El artículo 55 del Decreto Ley 1481 de 1989 dispone que es una obligación imperativa para las empresas, tanto públicas como privadas, el efectuar las retenciones (descuentos de nómina) que consten en estatutos, reglamentos, libranzas, títulos valores o cualquier otro documento que sea firmado previamente por el asociado, que contenga la autorización de descuentos del mismo y sean comunicadas a la empresa.

Igualmente, la norma aclara que las sumas retenidas en favor de los fondos de empleados deberán ser entregadas a éstos en las mismas fechas en que se efectúen los pagos respectivos a los trabajadores o pensionados; es decir, independientemente de cuál es el procedimiento que para el efecto contemple el empleador en la retención (descuentos de nómina) y posteriormente para su entrega; legalmente es indispensable generar la entrega de los descuentos en forma inmediata al fondo de empleados.

7. ¿Los fondos de empleados están obligados a afiliarse a una central de riesgos para consultar y reportar la vida crediticia de los asociados?

Sí, la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Supersolidaria, dispone que tanto la consulta como el reporte a las centrales de riesgo, es un criterio mínimo para el otorgamiento de los créditos, por lo que resulta obligatorio para todas las entidades de la economía solidaria.

8. Adquisición de créditos

¿Cuándo el asociado adquiere un crédito con un fondo de empleados y con una entidad bancaria, quien tiene prelación sobre los descuentos de nómina?

El artículo 144 de la Ley 79 de 1988 - Ley de las Cooperativas- señala que las deducciones a favor de las Cooperativas tendrán prelación sobre cualquier otro descuento por obligaciones civiles, salvo las judiciales por alimentos.

A su vez, el artículo 57 del Decreto Ley 1481 de 1989 indica que los fondos de empleados serán beneficiarios de las medidas de promoción y fomento de los derechos y exenciones establecidas a favor de las instituciones del sector cooperativo, y en su artículo 69 dispone que las materias y situaciones no reguladas allí, se resolverán aplicando las disposiciones legales vigentes para las entidades cooperativas. Por tanto, si un asociado adquiere un crédito con un fondo de empleados y con una entidad bancaria, la entidad solidaria tendrá prelación sobre los descuentos de nómina que por este concepto autorice.

Así mismo surge un nuevo escenario:

Cuando el asociado adquiere un crédito con un fondo de empleados y una cooperativa u otro fondo de empleados, ¿Quién tiene prelación sobre los descuentos de nómina?

De conformidad con lo señalado en el artículo 55 del Decreto Ley 1481 de 1989 modificado por la Ley 1391 de 2010, el orden de prelación en que se aplicarán las retenciones y entrega de dineros, cuando la misma persona natural o jurídica deba efectuar dos o más retenciones respecto del mismo trabajador, jubilado o pensionado, en favor de varias de las entidades solidarias titulares de este beneficio, se establecerá a partir del principio general del derecho de que la primera en el tiempo será la primera en el derecho.

9. ¿La entidad que genera el vínculo de asociación puede ejercer algún tipo de inspección sobre los fondos de empleados?

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 54 del Decreto Ley 1481 de 1989, la entidad patronal podrá solicitar del fondo de empleados toda la información y ejercer la inspección y vigilancia necesarias con el fin de verificar la correcta y adecuada aplicación de los recursos otorgados. Las empresas patrocinadoras y los fondos de empleados beneficiarios del patrocinio acordarán la forma de ejercer esta inspección y vigilancia.

Es decir, la empresa sólo podrá ejercer la inspección sobre los patrocinios que otorgue al fondo de empleados.

10. ¿El fondo de empleados debe adoptar el nombre de la empresa que genera el vínculo de asociación?

El Decreto Ley 1481 de 1989 en el artículo 3, señala que los fondos de empleados incluirán en su denominación "Fondo de Empleados", por tanto, no hay obligación legal para que se adopte el nombre de la empresa que genera el vínculo asociativo.

11. ¿Los fondos de empleados ejercen actividad financiera?

La ley 454 de 1998 artículo 39, en forma taxativa establece que las entidades que ejercen actividad financiera en el sector de la economía son:

- Las cooperativas especializadas de ahorro y crédito.
- Las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito.
- Las cooperativas integrales con sección de ahorro y crédito.

De acuerdo con lo anterior, los fondos de empleados no ejercen actividad financiera pues no se encuentran en la clasificación que establece la Ley, teniendo en cuenta que el legislador a través del Decreto Ley 1481 de 1989 los autoriza para prestar el servicio de ahorro a sus asociados.

12. ¿Qué libros deben llevar los fondos de empleados?

La Circular Básica Jurídica, establece que los libros oficiales obligatorios que cada entidad solidaria debe llevar según la normatividad vigente son los siguientes:

LIBROS QUE REQUIEREN DE REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO:

- Libro de actas de asambleas.

- Libro de registro social.

LIBROS QUE SE DEBEN LLEVAR SIN NECESIDAD DE REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO:

- Libro diario.
- Libros mayor y balances.
- Libros de actas Junta Directiva.
- Libro de actas Comité de Control Social.
- Libro de inventarios y balances.
- Libros de actas del Comité de Administración de Riesgo de Liquidez.
- Libro de actas del Comité de Riesgos.

13. ¿Qué comités son obligatorios en los fondos de empleados?

De acuerdo con la normatividad vigente, para los fondos de empleados es obligatorio tener los siguientes comités:

- Comité de Control Social (nombrado por la Asamblea General).
- Comité de evaluación del riesgo de liquidez (nombrado por Junta Directiva).
- Comité de Riesgos (Nombrado por la Junta Directiva).

14. ¿Cuántos miembros debe tener el Comité de evaluación del riesgo de liquidez?

La Circular Básica Contable y Financiera señala que estará conformado por mínimo tres (3) personas. Se debe buscar que se conforme al menos por un miembro de la Junta directiva o el gerente.

¿Por cuántos miembros debe estar conformado el Comité de Riesgos?

La Circular Básica Contable y Financiera señala que este comité debe estar conformado por un número impar, de mínimo tres miembros, donde participe el responsable de riesgos, un miembro de la Junta Directiva y otro.

15. ¿Se puede tener creado el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario – FODES como pasivo y como patrimonio?

Sí, de acuerdo con lo que apruebe la Asamblea General, ya que la norma no determina si debe estar en el pasivo o en el patrimonio. Para el efecto sugerimos que sea alimentado con las necesidades que tenga la entidad, la destinación puede ser compartida en la medida que se tiene un mismo fin.

16. ¿Es obligatorio que se tengan que elegir varios gerentes suplentes para el fondo de empleados?

No es obligatorio que se tengan que elegir varios gerentes suplentes para el fondo de empleados. La obligación, desde el año 1989, es que la Junta Directiva del fondo elija un gerente principal y un gerente suplente.

17. ¿Los fondos de empleados deben estar inscritos en el RUNEOL?

La Ley 1902 de 2018, la cual modifica la Ley 1527 de 2012 (Ley de libranza), en el artículo 2, parágrafo 4, establece que los fondos de empleados se rigen por el marco regulatorio específico del Decreto Ley 1481 de 1989, **es decir que estas organizaciones solidarias no se registrarán por la ley de libranza, no son operadores de libranza y no deben inscribirse en el RUNEOL para la procedibilidad de sus descuentos**, sin embargo si el fondo lo considera necesario o si la pagadora se lo exige podrá inscribirse.

18. ¿Cuál es la responsabilidad de los asociados y de los fondos de empleados con terceros?

La responsabilidad de los asociados ante terceros se limita a los aportes sociales individuales que tengan en el fondo de empleados.

La responsabilidad de los fondos de empleados ante terceros será con la totalidad del patrimonio. En todo caso, primero se utilizará lo apropiado en reserva legal, seguido de los aportes amortizados y luego aportes individuales.

19. ¿En qué consiste la cuota periódica?

La cuota periódica es la suma que entregan los asociados al fondo de empleados, la cual está compuesta por los aportes sociales individuales y el ahorro permanente, de acuerdo con lo establecido en el estatuto de cada entidad, pero en todo caso no puede exceder el 10% del ingreso salarial. De esta suma se debe destinar como mínimo el 10% para los aportes sociales.

20. ¿En qué momento se devuelven los aportes sociales y los ahorros permanentes a los asociados?

Los aportes sociales sólo serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado, y por regla general los ahorros permanentes también.

Sin embargo, en el Estatuto se puede consagrar la posibilidad de realizar reintegros parciales y periódicos de los ahorros permanentes. En caso de permitirse dichos reintegros se debe pasar el encaje del fondo de liquidez del 2% al 10% del total de los ahorros permanentes.

21. ¿Se puede realizar el cruce entre las deudas del asociado con sus aportes sociales y ahorros permanentes?

No es posible realizar el cruce de los aportes sociales con las deudas del asociado, teniendo en cuenta que estos solo serán devueltos cuando el asociado se desvincule de la entidad.

Los ahorros permanentes se podrán cruzar con las deudas del asociado (siempre y cuando lo disponga el Estatuto) pues la Ley contempla la posibilidad de realizar reintegros parciales y periódicos de estos.

Sin embargo, cuando se pierde la calidad de asociado, el fondo de empleados deberá realizar el cruce de cuentas entre los ahorros y los aportes sociales contra las obligaciones económicas que posea el asociado.

22. ¿El Comité de Apelaciones cumple funciones de carácter disciplinario?

Sí, es un órgano colegiado que asume la responsabilidad de toma de decisiones en segunda instancia cuando se imponen sanciones a los asociados conforme al régimen disciplinario de la entidad indicado en el estatuto. Este comité lo elige la asamblea general, es de creación estatutaria y ejerce sus funciones de manera transitoria solo cuando un asociado sancionado interpone el recurso de apelación.

23. ¿Todos los Fondos de Empleados están obligados a tener Revisor Fiscal?

La Circular Básica Jurídica, expedida por la Supersolidaria establece que las entidades solidarias, podrán exonerarse de tener Revisor Fiscal, cuando cumplan los siguientes requisitos:

- A) Que a diciembre 31 del año inmediatamente anterior hayan registrado un total de activos iguales o inferiores a 300 SMMLV de esa fecha.
- B) Que no arrojen pérdidas. Este requisito no se tendrá en cuenta para aquellas entidades que a diciembre 31 del año anterior tengan menos de 2 años de constituidas.

En caso tal que cumplan con un solo requisito, tendrán que elegir revisor fiscal en la Asamblea General.

La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá eximir a las organizaciones de tener un revisor fiscal, cuando las circunstancias económicas, de ubicación geográfica o el número de asociados lo justifique, previa solicitud del fondo.

Cuando las organizaciones exceptuadas decidan no nombrar revisor fiscal, los estados financieros deberán firmarse por el Representante Legal y el contador público.

24. ¿Cuándo un asociado muere, a quién se le debe entregar las sumas que este tenga a su favor en el fondo de empleados?

Para realizar la devolución de los ahorros y aportes sociales de un asociado que muere, teniendo en cuenta que en vida estos hacían parte del patrimonio del deudor, al momento de su deceso tendrán que pasar a los herederos legítimos del mismo, puesto que estos son la continuación del causante. Se debe tener en cuenta el orden sucesoral del Código Civil y si el causante tenía

sociedad conyugal o patrimonial vigente, la misma se debe liquidar para hacer partícipe a su cónyuge o compañero permanente, no como heredero sino por motivo de dicha liquidación.

Si el asociado en vida designó “beneficiarios”, se entenderá que es para realizar pago de auxilios o pólizas si estos existieran; ya que, en el caso que a la muerte del asociado cambien las circunstancias en que se relacionó a los “beneficiarios”, es decir, existan otros herederos legítimos que no se incluyeron en la asignación inicial, se deberá entregar las sumas correspondientes a los saldos a favor del asociado fallecido de acuerdo con los órdenes sucesorales.

Por consiguiente, si el fondo de empleados entrega los montos de acuerdo con la voluntad del otorgante (beneficiarios iniciales o desconociendo herederos legítimos), responderá por los derechos que le correspondieren al asignatario no incluido dentro de los beneficiarios.

25. ¿Los dineros que posea un asociado que muere se deben entregar a sus herederos en juicio de sucesión?

La Carta Circular 58 de 2022 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia vigente del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, determina que podrá entregarse directamente al cónyuge sobreviviente, a los herederos, o a uno y otro conjuntamente según el caso, sin necesidad de juicio de sucesión, hasta el valor determinado por la circular emitida por Superfinanciera en el mes de octubre anualmente.

Es decir, para la entrega de los dineros ahorrados, cuando no excede el límite impuesto por la ley, cada entidad es autónoma en fijar el procedimiento que estime conveniente, pues no existe una regulación especial para las entidades de la economía solidaria, sin embargo, el mismo debe garantizar los derechos fundamentales, en especial lo que corresponde a herederos legítimos.

26. ¿Un miembro de la Junta Directiva o del Comité de Control Social puede ser a la vez el Gerente del fondo de empleados?

La Circular Básica Jurídica expedida por la Supersolidaria señala en el numeral 2 Capítulo VII del Título IV la prohibición de simultaneidad o concurrencia de cargos en una sola persona. Es decir, que los miembros principales o suplentes de la Junta Directiva o del Comité de Control Social NO pueden ejercer al mismo tiempo el cargo de gerente ya sea en calidad de principal o suplente en el fondo de empleados.

Ante la concurrencia se estaría violando el segundo principio de economía solidaria “Gestión democrática por parte de los asociados”. Así mismo, teniendo en cuenta que el Gerente está subordinado a las directrices de la administración permanente y sujeto al control social, al ostentar ambos cargos se convertiría en juez y parte al tiempo, controlando su propia gestión, contrariando la ética que debe gobernar a la entidad.

ASAMBLEAS

27. ¿En qué momento se debe realizar la Asamblea General Ordinaria?

Las reuniones ordinarias de asamblea general se realizan una vez al año, dentro de los tres primeros meses del año calendario, para el ejercicio de sus funciones regulares. Pueden ser de carácter presencial, no presencial o mixtas.

28. ¿En qué momento se debe realizar la Asamblea General Extraordinaria?

La Asamblea General Extraordinaria se puede realizar en cualquier época del año, para tratar asuntos urgentes o imprevistos que no permitan ser tratados en la próxima Asamblea General Ordinaria. No podrán tratar asuntos diferentes para los cuales fue convocada y los que se deriven estrictamente de estos. Además, pueden ser de carácter presencial, no presencial o mixtas.

29. ¿Quién debe convocar a la Asamblea General?

La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria será efectuada por la Junta Directiva con la anticipación prevista en el Estatuto.

El Revisor Fiscal, el Comité de Control Social o mínimo un 15% de los asociados pueden realizar la convocatoria a la Asamblea Ordinaria si la Junta Directiva no la realiza, o si habiendo solicitado a la Junta Directiva la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria tampoco la realiza.

En el Estatuto de cada fondo de empleados debe establecer el procedimiento a seguir en caso de que la Junta Directiva no convoque a Asamblea General Ordinaria en el término legal, o en caso de que desatienda la solicitud de convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

30. ¿Las reuniones ordinarias de Asamblea General que no se celebren en el término legal se convierten en extraordinarias?

Si después de transcurridos los tres primeros meses del año no es posible efectuar la Asamblea General Ordinaria, esta se convierte en extemporánea, generando así la posibilidad de ser sancionados por la Supersolidaria por no cumplir sus deberes legales.

Por lo tanto, las reuniones no celebradas dentro de los tres primeros meses del año se convierten en extemporáneas y no en extraordinarias, toda vez que estas últimas se pueden reunir en cualquier época del año para tratar asuntos de suma urgencia o imprevistos que no permitan esperar a ser considerados en la próxima Asamblea General Ordinaria.

31. ¿Se debe establecer en el Estatuto un periodo para los delegados?

Sí, de acuerdo con la Ley 1391 de 2010 que modifica el Decreto Ley 1481 de 1989, en el Estatuto del fondo de empleados es necesario indicar el periodo de los delegados.

Adicionalmente, se debe determinar el número de delegados a elegir, el cual no puede ser inferior a 20. El número total se debe señalar en el estatuto o permitir que en la reglamentación de elección de delegados la Junta Directiva lo determine.

Para efectos de los fondos de empleados de categoría plena se debe dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.11.11.3.2. del Título 11 a la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.

32. ¿Cuáles son los asociados hábiles para participar en la Asamblea General?

Son asociados hábiles para participar en la Asamblea General los inscritos en el registro social, que en la fecha de la convocatoria no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el fondo de empleados.

33. ¿Cuál es el quórum para deliberar y adoptar decisiones en la Asamblea General realizada en un fondo de empleados?

El quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas lo constituye la asistencia de por lo menos la mitad de los asociados hábiles o delegados elegidos. Si dentro de la hora siguiente a la señalada para iniciar la reunión no se hubiese integrado ese quórum, la Asamblea General por asociados podrá deliberar y adoptar decisiones con un número no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles ni inferior al cincuenta por ciento (50%) requerido para constituir un fondo de empleados. En las asambleas generales de delegados el quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de los delegados elegidos.

Para las asambleas no presenciales o mixtas el quorum requerido establecido en el estatuto es el mismo que para las asambleas presenciales.

34. ¿Cuál es la mayoría que se debe tener en cuenta para tomar decisiones en Asamblea General de los fondos de empleados?

De acuerdo con artículo 34 del Decreto Ley 181 de 1989 las decisiones de la asamblea, por regla general, se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta (mitad + 1) de los asociados o delegados presentes, salvo que el estatuto o reglamento de la entidad establezca mayorías diferentes para la adopción de determinadas decisiones.

La norma también indica mayorías calificadas para:

- Reforma de estatuto e imposición de contribuciones obligatorias para los asociados, se requiere del voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados o delegados presentes en la asamblea.
- La determinación sobre la fusión, escisión, incorporación, transformación, disolución y liquidación deberá contar con el voto de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados hábiles o delegados convocados.

35. ¿Cómo se realiza la distribución de los excedentes en los Fondos de Empleados?

Los excedentes que se produzcan del ejercicio económico en los fondos de empleados se aplicarán de la siguiente forma:

- El 20% como mínimo para crear y mantener la reserva de protección de los aportes sociales.
- El 10% como mínimo para crear y mantener el fondo de desarrollo empresarial solidario (FODES).
- El remanente, para crear o incrementar fondos permanentes o agotables con los cuales la entidad desarrolle labores de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma en que dispongan los estatutos o la asamblea general.

También, con cargo a este remanente podrá crearse un fondo de revalorización de aportes que no supere el 50% del valor total de los excedentes obtenidos.

Sin embargo, cada entidad puede determinar una distribución específica o diferente desde el estatuto, siempre y cuando se respeten los dos primeros porcentajes mencionados anteriormente y el remanente conforme a la normatividad vigente.

**Artículo 19 del Decreto Ley 1481 de 1989, adicionado por el Artículo 3 de la Ley 1391 de 2010.*

36. ¿Se debe realizar el compromiso de incremento de reserva de protección de aportes sociales en fondos de empleados de categoría plena?

No es obligatorio realizar el compromiso de incremento de reserva de protección. Sin embargo, si dentro del análisis técnico y financiero de la administración, se considera pertinente fortalecer el indicador de solidez y para ello decide incrementar el patrimonio adicional con cargo a los excedentes del ejercicio en curso en un porcentaje determinado, en este evento, sí se debe incluir dentro del orden del día de la reunión de la asamblea general de los fondos de empleados de categoría plena un punto que indique: "Aprobación de Documento de Compromiso para el Incremento de Reserva de Protección de Aportes Sociales".

Importante tener en cuenta:

1. En el evento en que la asamblea general decida asumir el compromiso, el porcentaje que se puede suscribir es aquel que excede lo previsto en el numeral 1, del artículo 19, del Decreto Ley 1481 de 1989, es decir el porcentaje que exceda el 20% de los excedentes.
2. El compromiso es irrevocable, su incumplimiento puede generar inicio de procedimiento administrativo sancionatorio por el Ente Supervisor.
3. Los documentos deberán remitirse dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de celebración de la asamblea, si la decisión fue en extraordinaria el plazo será de 15 días.
4. La Supersolidaria evaluará el documento de compromiso y mediante acto administrativo aprobará o formulará observaciones.

En el evento en que la asamblea general decida no asumir un compromiso de incremento adicional en la reserva de protección de aportes, dicha situación debe ser igualmente informada por escrito a la Supersolidaria.

**Numeral 1.2.3.1 del literal b, del capítulo III, del Título III de la Circular Básica.*

37. ¿Los asociados que participan como delegados en Asamblea General pueden postularse para ser parte de la Junta Directiva, Comité de Control Social o Comité de Apelaciones de los fondos de empleados?

Si pueden postularse. En la normativa vigente no existe restricción alguna para que los delegados se postulen y voten en elecciones de los distintos órganos de administración y control de los fondos de empleados, siempre y cuando cumplan con los requisitos estatutarios y legales aplicables a cada cargo.

De la misma forma, los asociados que ya sean miembros de estos órganos pueden postularse como delegados en el evento en que se convoque a elección.

Ahora bien, existiría restricción si dentro de las inhabilidades contempladas en el estatuto se encuentra alguna aplicable al candidato.

38. ¿En las asambleas generales celebradas de forma no presencial o mixta es necesario que se constituya quorum con el 100% de los asociados hábiles o delegados que fueron convocados?

No es necesario, ya que, de acuerdo con el marco normativo vigente, para este tipo de reuniones cuando se hace referencia a «todos los socios o miembros» se entiende que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar **según lo establecido legal o estatutariamente**.

Por lo tanto, para el caso de las asambleas de los fondos de empleados celebradas de forma no presencial o mixta se debe dar cumplimiento con el quorum determinado en el Decreto Ley 1481 de 1989.

Es decir, que para constituir quorum para deliberar y adoptar decisiones se requiere de la **mitad de los asociados hábiles** y si dentro de la hora siguiente a la señalada para su iniciación no se hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir un fondo de empleados en el caso de que ese porcentaje del diez por ciento (10%) fuere inferior a tal número.

Para las asambleas generales de **delegados** el quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de los elegidos.

** Artículo 1, Decreto 398 de 2020.*

**Artículo 33, Decreto Ley 1481 de 1989.*

39. ¿Después de realizada la asamblea general ordinaria se debe enviar alguna información financiera a la Supersolidaria?

Las organizaciones de primer y segundo nivel de supervisión, si deben enviar la información financiera al cierre del ejercicio, una vez celebrada la asamblea general dentro de los siguientes 30 días calendario, allegando la información prevista en el numeral 4, del Capítulo I, del Título II de la Circular Básica Contable y Financiera.

Las organizaciones de tercer nivel de supervisión no deben enviar la información financiera, pero deben tenerla a disposición de la Supersolidaria.

40. ¿Cuándo se realiza convocatoria a elección de delegados y el número de postulados es el mismo de delegados a elegir, se requiere hacer votación?

Sí, es necesario adelantar el proceso de elección correspondiente, sin importar si el número de asociados postulados es igual o no supera el mínimo de delegados a elegir, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo que indica el artículo 27 del Decreto Ley 1481 de 1989, la asamblea general la conforma la reunión, debidamente convocada de los asociados hábiles o de los delegados elegidos directamente por estos.

Además, recuerda que el número de delegados a elegir no puede ser menor a 20 y su período debe establecerse en el estatuto del fondo de empleados.

41. ¿Cuándo se pretende reformar el estatuto de un Fondo de Empleados, la propuesta de reforma debe enviarse antes de la asamblea general?

Sí, es necesario que se envíe la propuesta de reforma a los asociados o delegados previo a la celebración de la asamblea general donde se pretende reformar, ya que se debe garantizar el principio de publicidad dando a conocer los cambios a realizar, así como, dar la oportunidad para que sean analizados por los asambleístas; garantizando además el principio de estabilidad jurídica.

Si el estatuto de la organización solidaria dispone que la propuesta de reforma se debe enviar junto con la convocatoria se debe dar cumplimiento estricto a lo indicado, caso contrario si no se tiene previsto ningún termino de anticipación de envío de dicha propuesta se sugiere que se allegue el proyecto de reforma junto con la convocatoria. Además, cuando estatutariamente se encuentre establecida una anticipación estatutaria diferente a la anteriormente mencionada, la misma se debe cumplir.

42. ¿Los informes de junta directiva, comité de control social y revisoría fiscal deben aprobarse en la asamblea general?

No, la asamblea general tiene como función analizar los informes de los órganos de administración y control, más no son puntos que deban someterse a aprobación. Contrario a lo que ocurre con los estados financieros y el proyecto distribución de excedentes, los cuales deben ser puestos a consideración para su aprobación.

****Artículo 28 del Decreto Ley 1481 de 1989.***

43. ¿Quién debe verificar el quorum en asambleas no presenciales o virtuales realizadas en los fondos de empleados?

El Representante Legal del fondo de empleados verifica el quorum y debe realizar la verificación de identidad de los participantes conforme a la modalidad de verificación o validación que se adopte por la entidad.

Además, una vez terminada la asamblea general no presencial o mixta, el Representante Legal del fondo de empleados debe dejar constancia sobre la continuidad del quorum necesario para deliberar y adoptar decisión durante toda la reunión, conforme al tipo de asamblea (asociados o delegados).

****Decreto 398 de 2020.***

44. ¿Cuál es el contenido mínimo del acta de asamblea general?

Las actas de asamblea general deben estar encabezadas con su número y contendrán por lo menos la información sobre lugar, fecha y hora de reunión, así como la forma y antelación de la convocatoria.

También deben indicar:

Nombre y número de asistentes.

Los asuntos tratados.

Las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos (en favor, en contra y en blanco).

Informes de los órganos de administración y control.

Toda la información que refleje lo desarrollado en el orden del día aprobado.

****Artículo 30. Libros y actas.***

(Modificado Ley 1301 de 2010 Artículo 7).

45. ¿Quiénes deben aprobar las actas de asamblea general?

Las actas deben ser aprobadas por la asamblea general y en caso de no ser aprobada una vez terminada la asamblea, son aprobadas por la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta, elegida en asamblea y conformada por el número que se establezca en el estatuto de cada organización.

Además, deben ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea general y en caso de reuniones no presenciales o mixtas por el representante legal y otro asociado presente.

**Artículo 38. Libros y actas. (Modificado Ley 1391 de 2010 Artículo 7).*

**Artículo 21 Ley 22 de 1995.*

46. ¿Cuál es el efecto que tienen las decisiones que se adopten en asamblea general sin observancia de lo requerido sobre convocatoria y quórum?

Las decisiones adoptadas en las reuniones de la asamblea general que fueran desarrolladas incumpliendo el estatuto y reglamento sobre convocatoria y quórum (como días de anticipación mínimos para convocar, publicación de inhábiles, avisos o medios de socialización de la convocatoria, entre otros aspectos relevantes para citar), serán **ineficaces**. Las que se tomen en contra de la ley, serán absolutamente **nulas**.

**Art. 38 Decreto Ley 1481 de 1989.*

47. Una vez realizada la asamblea general ¿Cuáles son los actos sujetos a registro?

Se debe enviar a registro en Cámara de Comercio, si hubo alguna de las siguientes decisiones:

- Elección Junta Directiva.
- Elección Revisoría Fiscal.
- Reforma al estatuto.

48. ¿Quiénes son administradores en las entidades de economía solidaria?

- Los representantes legales.
- Los liquidadores o agentes especiales.
- Los miembros de la Junta Directiva o del órgano equivalente en las demás entidades solidarias.
- Los miembros de los comités que tengan facultades administrativas y tomen decisiones.

**Artículo 158 Ley 79 de 1988 - Art. 22 Ley 222 de 1995 - Cap. VII, Título IV Circular Básica Jurídica.*

49. ¿Los administradores de las organizaciones solidarias tienen alguna responsabilidad por las decisiones o acción que tomen o realicen?

Todo directivo que viole a sabiendas o permita que se violen las disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias, **será personalmente responsable de las pérdidas que cualquier persona natural o jurídica sufra por tales infracciones.**

Los administradores serán responsables en conjunto a las violaciones de la ley, estatutos y reglamentos, salvo que:

- Comprueben no haber asistido a la reunión respectiva.

- Hayan salvado expresamente su voto.

Adicional no tendrán responsabilidad respecto a las decisiones, siempre y cuando no ejecuten la acción.

**Artículo 149 Ley 79 de 1988.*

**Artículo 24 Ley 222 de 1995.*

50. ¿Cuáles son los deberes mínimos que deben cumplir los administradores dentro de la organización solidaria?

Los deberes de los administradores están consagrados en la norma (**artículo 23 Ley 222 de 1995**), en donde se indica, entre otros, que se debe obrar de buena fe, con lealtad y debida diligencia de un buen hombre de negocios; entendiéndose el buen hombre de negocios como aquel que actúa conforme al marco legal aplicable y propende por buenos resultados económicos para el cumplimiento del objeto social.

En todo caso, las decisiones que adopte la junta directiva deberán estar debidamente soportadas conforme a la información que le sea suministrada por la administración o por quien corresponda.

51. ¿Cuáles son las prohibiciones en la ejecución de funciones de los administradores de los fondos de empleados?

Sin perjuicio de lo consagrado en el estatuto del fondo de empleados, la Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria señala entre otras, las siguientes prohibiciones:

- Concentrar el riesgo de los activos por encima de los límites legales.
 - Celebrar o ejecutar, en cualquier tiempo, en contravención a disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias, operaciones con los directivos, o con las personas relacionadas o vinculadas con ellos, por encima de los límites legales.
 - Facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga como propósito o efecto la evasión fiscal.
-
- No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas.
 - No llevar la contabilidad de la entidad según las normas aplicables, o llevarla en tal forma que impida conocer oportunamente la situación patrimonial o de las operaciones que realiza, o remitir a la Superintendencia información contable falsa, engañosa o inexacta.

- Obstruir las actuaciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia, o no colaborar con las mismas.
- Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva.

**Numeral 3, Capítulo VII, Título IV de la CBJ.*

52. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad en las decisiones de los administradores?

- Por irregularidades en el desempeño de sus cargos, los administradores responderán de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los asociados o a terceros.
- En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador.
- Se puede iniciar una acción social de responsabilidad previa decisión de la asamblea general, si pasado tres meses dicha acción no se inicia cualquier asociado o administradores de turno pueden acudir ante la justicia ordinaria para buscar obtener la reparación de los perjuicios que por dolo o culpa los administradores ocasionen a la entidad solidaria.

**Artículo 24 y 25, Ley 222 de 1995.*

53. ¿Qué tipo de sanción administrativa personal se puede imponer a administradores por actos violatorios a la ley, estatuto o reglamentos?

- La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá sancionar, por cada vez, con una multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos a favor del tesoro nacional.
- La Supersolidaria podrá además exigir la remoción inmediata del infractor y se comunicará esta determinación a todas las entidades vigiladas.
- Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma.

** Artículo 36, Ley 454 de 1998.*

54. ¿Cuáles son las inhabilidades e incompatibilidades de los órganos de administración y vigilancia en los fondos de empleados?

De acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria, las asambleas de los fondos de empleados deben consagrar en sus estatutos el régimen de inhabilidades de los órganos de administración y control de la entidad.*

De igual forma, la CBJ indica que, para **las demás organizaciones de la economía solidaria supervisadas**, deben consagrar en sus estatutos, de acuerdo con los principios de “autogestión” y “autonomía”, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que las gobierne.

Para el caso de los gerentes de **los fondos de empleados de categoría plena**, a efectos de validar las inhabilidades, deberán remitirse a lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.11.11.5.2 del Decreto 1068 de 2015, adicionado por el Decreto 962 de 2018.

Y ¿Dónde están establecidas las inhabilidades e incompatibilidades para las cooperativas?

Para el caso de las cooperativas, se encuentran establecidas en el artículo 60 de la Ley 454 de 1998, norma que hace referencia a las inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de los órganos de administración y vigilancia de las cooperativas.

Vale la pena resaltar que...

Además de las incompatibilidades e inhabilidades expresamente consagradas por el legislador, el mismo facultó a los asociados de las organizaciones solidarias para que establezcan en sus estatutos las que consideren pertinentes, tal como se señala en el artículo 19, numeral 6 de la Ley 79 de 1988.

****Numeral 1, Capítulo XIII, Título IV CBJ de la SES.***

55. ¿Es obligatorio contar con un Comité de Control Social en los fondos de empleados?

Sí, de acuerdo con el Artículo 7 de la Ley 454 de 1998, es obligatorio que los fondos de empleados cuenten con el Comité de Control Social. Sus miembros no tienen el carácter de administradores y sus actividades deberán realizarse con fundamento en criterios de investigación y valoración y **sus observaciones o requerimientos serán documentados debidamente.**

****Numeral 2 Capítulo X del Título IV CBJ- SES.***

56. ¿Cuáles son las funciones generales del Comité de Control Social en los fondos de empleados?

El órgano de Control Social debe ejercer las funciones legales propias de su naturaleza, especialmente las previstas en lo que hace referencia al Control Social Interno y Técnico.

Sus funciones son:

1. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios cooperativos.
2. Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse.
3. Conocer los reclamos que presten los asociados en relación con la prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida oportunidad.
4. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la ley, los estatutos y reglamentos.
5. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello, y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto.

6. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las asambleas o para elegir delegados.
7. Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea general ordinaria.
8. Las demás que le asigne la Ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la auditoría interna o revisoría fiscal, salvo en aquellas cooperativas eximidas de revisor fiscal por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Lo anterior, se encuentra consagrado en el Artículo 40 de la ley 79 de 1988.

Importante:

Con el fin de que el ejercicio de los órganos de control social permita el fortalecimiento y desarrollo de los principios de autonomía, autocontrol y autogobierno y para hacer eficaz y eficiente el papel de dichos órganos, el Numeral 3, Capítulo X Título IV de la CBJ de la SES adiciona unas funciones con parámetros de obligatorio cumplimiento.

Adicionalmente, se debe dar cumplimiento con las funciones estatutarias establecidas de manera autónoma por cada organización solidaria, conforme al numeral 8 del Artículo 6 del Decreto Ley 1481 de 1989.

57. ¿Basado en qué fundamentos se deben desarrollar las funciones del Comité de Control Social?

Las funciones señaladas por la ley al órgano de control social, deberán desarrollarse con fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones o requerimientos serán documentados debidamente, lo cual debe constar en actas.

El ejercicio de las funciones asignadas por la ley se refiere únicamente al control social y no deberá desarrollarse sobre materias que correspondan a las de competencia de los órganos de administración.

****Art 59 – Ley 454/98 y Circular Básica Jurídica N° 20 de 2020.***

58. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene los miembros del Comité de Control Social?

Los miembros de los órganos de vigilancia responderán personal y solidariamente por el incumplimiento u omisión de las obligaciones que les imponen la ley y los estatutos.

Art 59 – Ley 454/98 y Circular Básica Jurídica.

59. ¿Qué información deben conocer los asociados antes del otorgamiento de un crédito?

Antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente su crédito, el Fondo de Empleados debe suministrar al potencial deudor como mínimo la siguiente información, entre otros:

- Monto del crédito.
- Tasa de interés remuneratoria y moratoria expresada en efectiva anual.

- Sistema de amortización.
- Plazo de amortización, incluyendo períodos muertos, periodos de gracia, etc.
- Periodicidad en el pago de capital y de intereses.
- Tipo y cobertura de la garantía solicitada.
- Información sobre las condiciones para prepagar la obligación o para realizar pagos anticipados.

**Numeral 5.2.1.1 del Capítulo II del Título IV CBCF de la Supersolidaria.*

60. ¿Qué debe contener el formato de solicitud de crédito? y ¿el formato debe estar totalmente diligenciado?

Se sugiere que el formato de solicitud de crédito contenga como mínimo:

Identificación plena del asociado y sus deudores solidarios en caso de ser necesario.

Domicilio identificando claramente la ciudad donde reside el asociado.

Estado civil, número de hijos o personas a su cargo.

Nivel de educación.

Ingresos, gastos y patrimonio.

Identificar si es: asalariado, pensionado o independiente; en este último caso el área económica en donde se desempeña.

Referencias familiares y personales.

Autorización manejo de datos personales.

Monto solicitado.

Plazo.

Línea de crédito. Garantías.

En general, la información que permita identificar la capacidad de pago, su solvencia y tener en cuenta que se debe tener autorización del asociado para realizar la consulta y el reporte en centrales de riesgo.

Cabe precisar que el formato debe estar totalmente diligenciado para no incurrir en prácticas no autorizadas o inseguras.

61. ¿Quiénes deben aprobar los créditos en los fondos de empleados?

Los fondos de empleados deben prever en sus políticas y reglamentos, los estamentos competentes (representante legal, comité de crédito, junta directiva, entre otros) y sus atribuciones para la aprobación de créditos, reestructuraciones, novaciones, excepciones y demás decisiones inherentes al manejo de la cartera de créditos.

En todo caso se debe dejar constancia de las condiciones mínimas de aprobación tales como:

Monto.
Plazo.
Línea.
Tasa.
Garantía.
Consulta en centrales de riesgos y estamento.
Órgano o responsable que haya autorizado.

****Numeral 5.1.6. del Capítulo II del Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Supersolidaria.***

62. ¿Qué información y criterios se deben tener en cuenta para aprobación de solicitud de crédito de un asociado en los fondos de empleados?

Se sugiere tener en cuenta el reglamento de crédito interno de la entidad, y entre otros, los siguientes aspectos:

- Política de crédito fijada por la Junta directiva.
- Verificar la instancia de aprobación conforme a las atribuciones internas.
- Monto, plazo, concentración por deudor, concentración por segmentos: cartera, productos, sector, actividad económica u otros que se consideren pertinentes.
- Conocimiento del deudor (formato de solicitud).
- Capacidad de pago, condiciones financieras del crédito, fuentes de pago y plazo para el pago.
- Nivel de endeudamiento y calidad de los activos, pasivos y patrimonio y eventuales contingencias del deudor.
- Consulta en centrales de riesgo.
- Garantías según modalidad de crédito.

63. ¿Previo al otorgamiento de un crédito, los fondos de empleados deben realizar consulta en las centrales de riesgo al asociado solicitante?

Sí, así lo establece el numeral 5.2.1.4. del Capítulo II, Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Supersolidaria, que determina los criterios mínimos y obligatorios que deben observar para el otorgamiento de créditos las organizaciones solidarias, dentro de los cuales se encuentran: capacidad de pago; solvencia; consulta en centrales riesgo y demás fuentes que disponga la organización solidaria vigilada; así como las garantías.

La norma no consagra ninguna excepción.

64. ¿El monto de crédito autorizado debe ser el solicitado por el asociado?

Sí, pero si el monto autorizado resulta ser diferente al monto solicitado, se sugiere actualizar o cambiar el formato de solicitud de crédito.

65. ¿Es necesario tener la aceptación de las condiciones del crédito por parte del asociado?

Sí, además el fondo de empleados debe informar las condiciones de aprobación del crédito (monto del crédito, tasa de interés remuneratorio, y moratorio, sistema de amortización, plazo de amortización, forma y periodicidad de pago, tipo y cobertura de garantías, condiciones para prepagar la obligación y tabla de amortización, entre otros) también debe poner a disposición del asociado el reglamento de crédito vigente.

****Inciso 3 numeral 5.2.1.1 del Capítulo II del Título IV de la CBCF de Supersolidaria.***

66. ¿Es obligatorio realizar un monitoreo a la cartera de créditos del fondo de empleados?

Sí, la Junta Directiva debe aprobar **metodologías y técnicas analíticas que permitan monitorear el perfil de riesgo de los deudores** de forma que se logre identificar deterioros que podrían conllevar a un replanteamiento de las políticas y procedimientos del SARC; al igual que identificar perfiles de deudores o segmentos que podrían llevar a la aplicación de estrategias de crecimiento de cartera.

La Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular Externa 22 de 2020 (CBCF) sugiere entre otras metodologías: el análisis de cosechas, matrices de transición, la construcción de indicadores de morosidad de la cartera bajo criterios de segmentación tales como líneas de negocio, actividades económicas, ubicación geográfica, entre otras.

El monitoreo de la cartera lo deberá realizar el responsable de la gestión del riesgo de crédito de forma mensual y los resultados que se generen deberán darse a conocer al Comité de Riesgos.

****Numeral 5.2.2.1 del Capítulo II del Título IV de la CBCF de Supersolidaria.***

67. ¿Los fondos de empleados están obligados a realizar la evaluación de su cartera, y en caso de estar a obligado con que periodicidad debe hacerse?

Sí, los fondos de empleados deben realizar la a evaluación de cartera. Las organizaciones solidarias que no aplican modelo para el cálculo de la pérdida esperada, deberán realizar el proceso como mínimo una vez al año.

Las demás organizaciones, deberán realizarla como mínimo en forma semestral, en los meses de mayo y noviembre y sus resultados deberán registrarse en los estados financieros de junio y diciembre.

****Numeral 5.2.2.2.2 del Capítulo II del Título IV de la CBCF de Supersolidaria.***

68. ¿Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para realizar la evaluación de cartera de los créditos del fondo de empleados?

Se deben tener en cuenta con mínimo los siguientes criterios, sin perjuicio que la organización solidaria considere criterios adicionales:

- **Capacidad de pago:** actualizando la información de ingresos y egresos del deudor, así como información financiera.
- **Solvencia del deudor:** actualizar nivel de endeudamiento, así como activos, pasivos patrimonio y contingencias del deudor.
- **Garantías:** actualizar la garantía por lo menos la idoneidad, valor y cobertura.
- **Servicio de la deuda:** evaluar el cumplimiento oportuno de las condiciones pactadas.

También es importante tener en cuenta si el crédito ha sido reestructurado y cuantas veces, así como la información proveniente de centrales de riesgo.

Cabe precisar que, la evaluación de la cartera no consiste en la revisión física de las carpetas, sino en las metodologías y técnicas analíticas que permitan medir el riesgo de crédito, para la totalidad de obligaciones crediticias vigentes; así como las políticas de recalificación de créditos producto de evaluaciones del comité de riesgos.

***Numeral 5.2.2.2.1 del Capítulo II del Título IV de la CBCF de Supersolidaria.**

69. ¿Cómo se debe realizar el proceso de recuperación de cartera de créditos en los fondos de empleados?

El proceso de recuperación de cartera debe estar reglamentado por la junta directiva, y debe comprender las labores de cobranza administrativas y jurídicas para obtener el pago de las obligaciones crediticias vigentes, así como los parámetros para evaluar y aprobar las reestructuraciones. La junta directiva debe definir el área o funcionarios responsables, las políticas y criterios.

70. ¿Qué otra figura diferente de la reestructuración y novación pueden realizar las organizaciones solidarias en el propósito de recuperar el crédito?

La Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria contempla otra alternativa que faculta a las organizaciones de economía solidaria para modificar de manera excepcional y a solicitud del deudor o por iniciativa de la entidad que otorgó el crédito, previo acuerdo con el deudor, las condiciones inicialmente pactadas de los créditos, con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el potencial o real deterioro de su capacidad de pago, sin que estos ajustes sean considerados como una reestructuración, previas políticas adoptadas por la junta directiva bajo las siguientes condiciones:

- Que en los últimos seis meses el crédito no haya alcanzado una mora superior a 60 días (microcrédito y consumo) y 90 días (comercial y vivienda).

Adicionalmente se debe tener en cuenta, entre otras, que:

- a. Debe realizarse el análisis de riesgo y capacidad de pago del deudor, sin desmejorar las garantías y sin que implique el uso excesivo de periodos de gracia.
- b. Cuando el deudor incumple el pago del crédito bajo las nuevas condiciones (mayor a 30 días de mora), se debe reconocer como una reestructuración, según las instrucciones.
- c. No se podrá mejorar la calificación que trae el crédito de forma inmediata, ésta se deberá realizar de forma escalonada con periodicidad mensual, siempre y cuando el asociado cumpla con el pago de la obligación.
- d. Establecer políticas y procedimientos específicos para la gestión y seguimiento de las solicitudes de modificación de los créditos, incluyendo periodos de gracia.
- e. Las obligaciones modificadas o con periodos de gracia, deben ser objeto de monitoreo especial por parte de la organización solidaria, por lo que se deberán identificar en sus sistemas de información para el respectivo seguimiento.
- f. En el caso de otorgar periodos de gracia, la calificación de la obligación deberá mantenerse, durante la vigencia de esta condición; no obstante, la calificación podrá deteriorarse, si la organización lo considera pertinente.

Durante el plazo que dure el período de gracia, sobre los intereses y otros conceptos asociados al crédito, causados no recaudados por las organizaciones solidarias, se deberá constituir un deterioro o provisión del 100% durante el respectivo mes y registrarlo en las cuentas correspondientes. Tales valores sólo se podrán disminuir en la medida que se recauden.

****Numeral 5.2.3.3 del Capítulo II del Título IV, denominada “otros tipos de modificaciones de la cartera de créditos”.***

71. Como cierre del ciclo de dudas frecuentes sobre la cartera de créditos, recordemos que la Ley 2300 de 2023 ‘MEDIDAS QUE PROTEJEN EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS CONSUMIDORES’, entró a regir el 10 de octubre de 2023.

El pasado 10 de julio, se promulgó la Ley 2300, cuyo objeto es el de proteger el derecho a la intimidad de los consumidores, estableciendo los canales, el horario y la periodicidad en la que estos pueden ser contactados por las entidades financieras o de servicios y todas las personas naturales y jurídicas que adelanten gestiones de cobranzas de forma directa o por medio de terceros. Entre los aspectos para tener en cuenta se encuentran:

Las prácticas de cobranza deberán realizarse de lunes a viernes 7 a.m. a 7 p.m., y sábados de 8 a.m. a 3 p.m.

Los consumidores financieros deberán previamente seleccionar ante la entidad, el canal mediante el cual deberán ser contactado para la gestión de cobranza.

En ningún caso la entidad que adelante gestiones de cobranza podrán contactar a las referencias personales del deudor moroso.

Adicionalmente, con la expedición de la Ley 2300, entre otras:

Se regulan las relaciones comerciales entre los productores y proveedores de bienes y servicios y el consumidor comercial frente al envío de mensajes publicitarios a través de mensajes cortos de texto.

La ley delega al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la coordinación del “Registro de Números Excluidos”, en el cual se inscribirán los consumidores que no deseen recibir llamadas, mensajes, correos o cualquier otro tipo de contacto de carácter comercial o publicitario.

En términos generales, no se podrán adelantar gestiones de cobranza mediante visitas al domicilio o lugar de trabajo del consumidor financiero o de servicios.

Las entidades podrán contactar a sus usuarios, fuera de los horarios establecidos, solo en caso de que se tengan que confirmar transacciones, ahorros voluntarios y cesantías; así como la respuesta a información solicitada por el consumidor, y las alertas por transacciones fraudulentas, inusuales o sospechosas.

El incumplimiento de las medidas de protección de que trata la ley se sancionará por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se sugiere que, en los formatos de solicitud de crédito establecidos, se diseñe un espacio, para que el asociado informe el medio por el cual puede ser notificado.

De igual forma se recomienda que cuando los asociados accedan a su usuario con su clave, se pida la respectiva información, o el envío de correos electrónicos, en donde se pida la información o en donde se señale por parte del fondo que se brindan opciones tales como correo electrónico, WhatsApp, etc.

72. ¿Los aportes y ahorros permanentes de los asociados pueden ser embargados?

El Decreto Ley 1481 de 1989 en el artículo 16 señala que los aportes sociales y

ahorros permanentes son inembargables. No obstante, el artículo 58, dice que los aportes sociales pueden ser embargados por concepto de alimentos, así como los demás ahorros diferentes a los ahorros permanentes.

Según el numeral 2 del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, también son inembargables los saldos de las cuentas de ahorro, cuando estos sean inferiores al monto señalado en la norma, el cual se

encuentra reglamentado mediante la Carta Circular 60 de 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia (vigente del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024), que determina que el monto de inembargabilidad de las sumas depositadas en la sección de ahorros y en depósitos electrónicos, será de cuarenta y nueve millones quinientos nueve mil doscientos cuarenta pesos (\$49.509.240) moneda corriente. El monto señalado se actualiza anualmente.

73. ¿Los dineros que posea un asociado que muere se deben entregar a sus herederos en juicio de sucesión?

Sí, no obstante, el artículo 29 del Decreto 2349 de 1965 consagra una excepción, la cual señala que se pueden entregar sin juicio de sucesión, directamente al cónyuge sobreviviente, a los herederos, o a uno y otro conjuntamente, según el caso, aquellas sumas inferiores a **ochenta y dos millones quinientos quince mil trescientos noventa y dos pesos (\$82.515.392) moneda corriente**, conforme a la actualización dispuesta en la Carta Circular 60 de 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia, **vigente del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024.**

Quiere decir que, para la entrega de los dineros ahorrados, cuando no excede el límite impuesto por la ley, cada organización fondista es autónoma en fijar el procedimiento que estime conveniente, ante la ausencia de una regulación especial para las entidades de la economía solidaria, en todo caso, debe garantizar los derechos fundamentales, en especial lo que corresponde a herederos legítimos. Es recomendable que, ante controversias por terceros al momento de reclamar los saldos, sin importar el monto de entrega, se adelante el respectivo juicio de sucesión. El monto señalado es actualizado anualmente.

74. ¿Es obligatorio implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado - SARM en los fondos de empleados?

En cuanto a la implementación del SARM, la CBCF en principio establece que debe ser implementado por las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito en las cuales la participación de las inversiones en el total de los activos exceda el 10%, al corte del mes de octubre de 2020. En las cooperativas que tengan una participación inferior a dicho porcentaje deberán aplicar lo previsto en los numerales 4.1 (identificación) y 5 (elementos) del Capítulo V del Título IV de la CBCF.

También es necesario precisar que las organizaciones solidarias que, con posterioridad a esta fecha, superen este límite durante tres (3) meses consecutivos, deberán también adoptar el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado.

Por lo tanto, para los fondos de empleados NO se genera esta obligatoriedad de implementación del SARM, puesto que solo le es exigible a las cooperativas que ejercen actividad financiera.

****Numerales 1 y 2, Capítulo V, Título IV de la CBCF de la Supersolidaria.***

75. ¿Con ocasión de la reducción de la jornada laboral es o no obligatorio otorgar la jornada de la familia establecida en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1857 de 2017?

Mediante el artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, se adicionó el artículo 5A a la Ley 1361 de 2009, con el fin de complementar las medidas de protección a la familia. De ese modo, se estableció la obligación de los empleadores para promover u otorgar una jornada laboral semestral a sus trabajadores, destinada a que estos últimos puedan compartir con sus familias en horario laboral, sin afectar el día de descanso.

No obstante, el artículo 6 de la Ley 2101 de 2021 también estableció que la reducción de la jornada laboral a la que se refiere su contenido exime al empleador de dar aplicación al párrafo del artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, como también a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, en tanto, dispuso en su tenor literal:

“La disminución de la jornada laboral de que trata esta ley, exonera al empleador de dar aplicación al párrafo del artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, así como a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990.

Durante el tiempo de la implementación gradual contenido en el artículo 3 de la presente ley, la jornada laboral que se dedique exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación será ajustada de forma proporcional de común acuerdo entre empleado y empleador. Una vez terminado el tiempo de implementación gradual regirá la exoneración del inciso primero del presente artículo”

En conclusión, la ley prevé que cuando se implemente la reducción de la jornada laboral de 42 horas semanales, el empleador quedará exonerado del otorgamiento de la jornada semestral familiar establecida en el párrafo del artículo 3 de la Ley 1857 de 2017; mientras se esté en reducción gradual de la jornada laboral semanal se debe continuar con el otorgamiento de la jornada familiar semestral.

76. ¿En materia del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo?

¿Qué hacer?

Establecer las etapas previstas en el numeral 3.1 del Capítulo I del Título V de la Circular Básica Jurídica expedida por la Supersolidaria:

- Identificación.
- Medición.
- Control.
- Monitoreo.

¿Cómo hacerlo?

A través de los elementos previstos en el numeral 3.2 del Capítulo I del Título V de la Circular Básica Jurídica:

- Políticas.
- Procedimientos.
- Documentación.
- Estructura organizacional.
- Órganos de control.
- Infraestructura tecnológica.
- Divulgación de información.
- Capacitación.

77. ¿Todas las Organizaciones Solidarias están obligadas a implementar el Sarlaft?

La Superintendencia de la Economía Solidaria, segmentó el ámbito de aplicación, teniendo presente que corresponde a las organizaciones solidarias vigiladas diseñar e implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – Sarlaft, de acuerdo con los criterios y parámetros mínimos exigidos en el Capítulo I del Título V de la Circular Básica Jurídica, sin perjuicio de advertir que de acuerdo con el literal e), del numeral 2 del artículo 102 del EOSF. Estos deben estar en consonancia con los estándares internacionales sobre la materia, proferidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI. En consecuencia, se debe implementar conforme lo siguiente:

1. Deben dar cumplimiento a la totalidad de las instrucciones contenidas en el Capítulo I del Título V de la CBJ (etapas y elementos):

- Cooperativas especializadas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito.
- Fondos de empleados del primer (1°) nivel de supervisión y los fondos de empleados clasificados en categoría plena, en los términos del Decreto 344 de 2017 y las normas que lo aclaren, sustituyan o modifiquen.
- Fondos de empleados del segundo (2°) nivel de supervisión cuyo vínculo de asociación difiera del generado exclusivamente por una misma empresa o institución pública o privada, o de varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa o de matrices y

subordinadas, o de entidades principales y adscritas y vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo empresarial.

- Asociaciones mutuales, cooperativas especializadas, multiactivas e integrales sin sección de ahorro y crédito y las demás organizaciones vigiladas clasificadas en el primer (1°) nivel de supervisión.
- Los organismos de carácter económico de 2° y 3° nivel de supervisión.
- Las demás organizaciones vigiladas clasificadas en el 2° nivel de supervisión que tengan activos iguales o superiores a \$10.000 millones. *(Valor que se ajustará anualmente de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios al Consumidor- IPC.).*

Las organizaciones solidarias vigiladas, diferentes a las señaladas anteriormente, que se apalanquen financieramente de entidades diferentes a las vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria o la Superintendencia Financiera de Colombia, bancos del exterior u organismos multilaterales de crédito, deben aplicar la totalidad de la normatividad contenida en el capítulo en referencia. De igual forma la Supersolidaria podrá ordenar a cualquier organización vigilada, que aplique la totalidad de la normatividad contenida en el Capítulo I del Título V de la CBJ, cuando se evidencie incremento en su nivel de riesgos.

2. Las organizaciones vigiladas que a continuación se relacionan deben dar cumplimiento a las disposiciones contenidas a partir del numeral 3.2 del Capítulo I del Título Y de la CBJ (elementos):

- Fondos de empleados clasificados en categoría intermedia en los términos del Decreto 344 de 2017, y las normas que lo aclaren, sustituyan o modifiquen.
- Fondos de empleados del 2° nivel de supervisión cuyo vínculo de asociación sea generado exclusivamente por una misma empresa o institución pública o privada, o de varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa o de matrices y subordinadas, o de entidades principales y adscritas y vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo empresarial.
- Fondos de empleados del tercer (3°) nivel de supervisión cuyo vínculo de asociación difiera del generado exclusivamente por una misma empresa o institución pública o privada, o de varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa o de matrices y subordinadas,

o de entidades principales y adscritas y vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo empresarial.

- Asociaciones mutuales, cooperativas especializadas, multiactivas e integrales sin sección de ahorro y crédito y las demás organizaciones solidarias vigiladas clasificadas en el 2° nivel de supervisión con activos inferiores a \$10.000 millones. El valor de activos aquí señalado, se ajustará anualmente de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios al Consumidor.
- Las demás organizaciones vigiladas clasificadas en el 3° nivel de supervisión, excluyendo las que se enuncian en el numeral 1.3 del ámbito de aplicación del Capítulo I del Título V de la CBJ.

3. Organizaciones solidarias vigiladas exceptuadas.

Las organizaciones solidarias vigiladas que se relacionan a continuación estarán exceptuadas de la aplicación de las instrucciones contenidas en el Capítulo I del Título V de la CBJ, y obligatoriamente deben cumplir las disposiciones que se señalan en el subnumeral 1.3.1. del Capítulo I del Título V de la CBJ.

- Fondos de empleados del tercer (3°) nivel de supervisión cuyo vínculo de asociación sea generado exclusivamente por una misma empresa o institución pública o privada, o de varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa o de matrices y subordinadas, o de entidades principales y adscritas y vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo empresarial.
- Los organismos de representación vigilados.
- Precooperativas que no presten servicios de crédito
- Cooperativas de trabajo asociado de 3° nivel de supervisión que tengan menos de 20 trabajadores asociados.
- Las instituciones auxiliares del cooperativismo que no presten servicios de crédito.
- Las organizaciones solidarias vigiladas en proceso de liquidación voluntaria o forzosa.

78. ¿Cuáles son los mecanismos para cumplir adecuadamente con las normas sobre lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)?

Dentro de los elementos del Sarlaft, además de las políticas, procedimientos y demás, se tiene los mecanismos enunciados en el numeral 3.2.2.3 del Capítulo I del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, los cuales están diseñados para cumplir adecuadamente con las normas sobre LA/FT, entre los cuales se debe incluir:

- Conocimiento del asociado o cliente.
- Conocimiento del mercado.
- Identificación y análisis de operaciones inusuales.
- Determinación y reporte de operaciones sospechosas.

79. ¿Cómo se debe desarrollar el mecanismo de prevención y control respecto al conocimiento del asociado o cliente actual o potencial?

El primero de los mecanismos de prevención y control de LA/FT que deben aplicar los fondos de empleados es el conocimiento del asociado o cliente actual o potencial. Las organizaciones solidarias vigiladas, no pueden iniciar relaciones contractuales o legales con el potencial asociado o cliente mientras no se haya cumplido como mínimo con:

- Disponer de la información necesaria para adelantar el efectivo, eficiente, y oportuno conocimiento del asociado o cliente.
- Verificar la información dispuesta por el asociado o cliente, en particular, aquella que permita determinar la identidad.
- Aprobar la vinculación del cliente o asociado de acuerdo con las instancias definidas por la organización solidaria.

En igual sentido, cuando la organización solidaria realice actividades comerciales, deberá identificar aquellos clientes que de acuerdo con su nivel de riesgo puedan ser considerados como inusuales o que estén por fuera del giro ordinario de los negocios. Además, se debe consultar las listas internacionales vinculantes para Colombia en materia de SARLAFT previa a la vinculación de un asociado, cliente, beneficiario final y beneficiario de los productos.

****Numeral 3.2.2.3, Capítulo I, Título V - CBJ de Supersolidaria.***

80. ¿Dentro de la implementación de procedimientos especiales en SARLAFT se debe tener mayor exigencia con la vinculación y monitoreo de Personas Expuestas Políticamente (PEP)?

Sí, en el fondo de empleados se debe prever procedimientos exigentes en vinculación y monitoreo de personas a título de: asociado, cliente o beneficiario final que manejen recursos públicos o dispongan de recursos públicos o realicen una función pública o gocen de reconocimiento público.

Los procedimientos deben contener como mínimo:

Diseñar instrumentos y/o herramientas que permitan identificar cuando un asociado, cliente o beneficiario final es una PEP.

Obtener la aprobación de la alta gerencia para la vinculación de personas identificadas como PEP o para mantener la relación comercial, cuando el asociado, cliente o beneficiario final cambie su condición a PEP. Para estos efectos, se entenderá por Alta Gerencia, lo señalado en el Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera y deberá ser aprobado por parte del Consejo de Administración o Juntas Directivas, para cuando la organización considere que es de mayor riesgo o alto el perfil de riesgo del PEP que se pretende vincular o mantener.

Implementar medidas más exigentes de debida diligencia para determinar el origen de sus recursos y prever procedimientos más exigentes de vinculación.

Realizar un monitoreo transaccional continuo y más exigente teniendo en cuenta su perfil de riesgo.

En el evento en que un asociado, cliente o beneficiario final vinculado con el fondo de empleados adquiera el perfil de PEP, debe informarse tal hecho a la junta directiva, con el fin de aplicar los procedimientos internos establecidos para los PEP en el SARLAFT.

Finalmente, es importante tener en cuenta que se mantendrá la calificación y el tratamiento especial a las PEP durante el período que ocupen sus cargos y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido, o declaración de insubsistencia del nombramiento o cualquier otra forma de desvinculación.

**Numeral 3.2.2.2.1, Capítulo I, Título V - CBJ de Supersolidaria.*

**Artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 1674 de 2016.*

**Circular Externa 38 de 2022.*

81. ¿Cuáles son las responsabilidades y funciones del representante legal de un fondo de empleados respecto a Sarlaft?

De acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria en el caso del representante legal de la organización solidaria, le corresponde realizar como mínimo las siguientes funciones:

- Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el órgano permanente de administración en lo que se relaciona con el SARLAFT.
 - Someter a aprobación del órgano permanente de administración, en coordinación con el oficial de cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones.
 - Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas aprobadas por el órgano permanente de administración.
-
- Hacer seguimiento permanente del perfil de riesgo de LA/FT de la organización y velar porque se tomen las acciones correspondientes para mantener el riesgo dentro de los niveles de tolerancia definida.

- Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT.
- Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento.
- Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida.

** Numeral 3.2.4.2, Capítulo I, Título V - CBJ de Supersolidaria.*

82. ¿Cuáles son las responsabilidades y funciones de la junta directiva de un fondo de empleados respecto a Sarlaft?

Además de las funciones propias y responsabilidades del cargo, los miembros de la junta directiva de un fondo de empleados, conforme a la Circular Básica Jurídica de Supersolidaria ejercerán las siguientes funciones relacionadas con Sarlaft:

- Fijar las políticas del Sarlaft.
- Adoptar el código de ética en relación con el Sarlaft.
- Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones.
- Designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente.
- Emitir pronunciamiento sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento, la revisoría fiscal, la auditoría interna, de contar con esta última y realizar el seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las respectivas actas.
- Ordenar y garantizar la suficiencia de los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el Sarlaft.
- Designar el funcionario o la instancia autorizada para exonerar asociados o clientes del diligenciamiento del formulario individual de transacciones en efectivo, en los casos en los que la ley permite tal exoneración.
- Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del Sarlaft.
- Las demás inherentes al cargo que guarden relación con Sarlaft.

**Numeral 3.2.4.1, Capítulo I, Título V - CBJ de Supersolidaria.*

83. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del revisor fiscal de un fondo de empleados respecto a Sarlaft?

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al Revisor Fiscal, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria y en desarrollo de la responsabilidad de la revisoría fiscal de velar por el cumplimiento de la Ley y colaborar con las autoridades, tendrá las siguientes funciones frente al riesgo LA/FT:

- Evaluar el cumplimiento de las normas sobre LA/FT por parte de la organización solidaria vigilada.
- Presentar un informe semestral al órgano permanente de administración sobre el resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones contenidas en el SARLAFT.
- Presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el caso de las cooperativas especializadas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, dentro del informe trimestral que remite de forma ordinaria, un aparte sobre la verificación realizada al cumplimiento de las normas sobre LA/FT y la eficacia del SARLAFT adoptado por la organización solidaria vigilada.
- Los revisores fiscales de las organizaciones clasificadas en el primer nivel de supervisión, distintas de las cooperativas especializadas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, deberán presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, un informe de manera semestral sobre el resultado de la verificación realizada sobre el cumplimiento de las normas sobre LA/FT y la eficacia del SARLAFT adoptado por la organización solidaria vigilada.
- Este informe deberá presentarse dentro de los 20 días calendario de los meses de enero y julio de cada año.
- Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento, en forma inmediata, las inconsistencias y fallas detectadas en el SARLAFT y, en general, todo incumplimiento que detecte a las disposiciones que regulan la materia.
- Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que detecte en cumplimiento de su función de revisoría fiscal.
- Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT.

Además, cabe precisar que el Revisor Fiscal (principal y suplente) debe acreditar antes de la elección o reelección conocimientos en administración de riesgos mediante la siguiente documentación: certificación del curso e-learning de la UIAF en el módulo general y certificación de estudios en materia de riesgos, que incluya un módulo LA/FT, expedida por una institución de educación superior, reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional, con una duración mínima de 90 horas o expedida por una organización internacional.

****Numeral 3.2.5.1, Capítulo I, Título V - CBJ de Supersolidaria.***

84. ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir la asamblea general en los Fondos de Empleados?

1. Determinar las directrices generales del Fondo de Empleados.
2. Analizar los informes de los órganos de administración y vigilancia.
3. Considerar y aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio.
4. Destinar los excedentes y fijar los montos de los aportes y de los ahorros obligatorios con sujeción a este decreto y a los estatutos, y establecer aportes extraordinarios.
5. Elegir o declarar electos los miembros de la junta directiva y el revisor fiscal, e igualmente los miembros del comité de control social, cuando se contemple estatutariamente la existencia de este órgano.
6. Reformar los estatutos.
7. Decidir la fusión, incorporación, transformación y liquidación del Fondo de Empleados.
8. Las demás que le señalen las disposiciones legales y los estatutos.

Artículo 28 del Decreto Ley 1481 de 1989.

85. ¿Quiénes pueden participar en la asamblea general?

La asamblea general debidamente convocada está conformada por los asociados hábiles o delegados elegidos directamente por estos, con derecho a voz y voto, quienes son los que constituyen quorum deliberatorio y decisorio.

Además, en asamblea de delegados también pueden tener participación los miembros de órganos de administración y control, cuando estos no resultaron elegidos como delegados.

En cualquier tipo de asamblea pueden estar presentes asesores o invitados, todos con la posibilidad de participar haciendo uso de la palabra, conforme al reglamento de la asamblea y siempre y cuando el presidente de la reunión les conceda el uso de la misma.

86. ¿En las asambleas generales se pueden hacer representar los asociados convocados?

Sí, los asociados se pueden hacer representar en los eventos de dificultad justificada para la asistencia, los estatutos pueden fijar los topes máximos de capacidad de representación; el poder debe ser por escrito conferido a otro asociado hábil y con las formalidades previstas en los estatutos y reglamentos o en la ley.

Además, cuando se permite poder de representación para asamblea por asociados, los miembros de la junta directiva y del comité de control social, el representante legal y los trabajadores del Fondo de Empleados, no podrán recibir poderes.

En cuanto a la representación, los miembros de los órganos de dirección y vigilancia tampoco pueden hacerse representar a las reuniones que deban asistir en cumplimiento de sus funciones.

¿En las asambleas generales se pueden hacer representar los delegados convocados?

No, los delegados no podrán hacerse representar en las reuniones a las cuales deban asistir en cumplimiento de sus funciones.

**Artículo 31 del Decreto Ley 1481 de 1989.*

87. ¿Cuál es el procedimiento para elección de órganos de administración o control?

La elección de los miembros de órganos o cuerpos colegiados podrá ser efectuada por la asamblea general o mediante votación directa de todos los asociados, **en la forma o conforme el procedimiento que establezcan los estatutos.**

Cuando se adopte el procedimiento de listas o planchas se aplicará el sistema de cociente electoral, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse por unanimidad o por mayoría absoluta cuando solo se presente una plancha.

De igual forma, se puede adoptar el sistema de votación uninominal o nominal, donde quedarán electos como principales los que obtengan mayor número de votos, y como suplentes los que en forma descendente sigan en votación.

**Artículo 35 del Decreto Ley 1481 de 1989.*

88. ¿Quién y cómo se elige al Revisor Fiscal en los Fondos de Empleados?

Corresponde a la asamblea general o por votación directa de los asociados conforme establezcan los estatutos de cada organización solidaria, elegir al revisor fiscal y su suplente, al igual que fijar sus honorarios. En todo caso, éstos deberán ser contadores públicos matriculados y no pueden ser asociados al Fondo de Empleados.

La forma de elección, así como su periodo, se hará conforme esté previsto en los estatutos, y en caso de imprevisión se elegirán por mayoría absoluta de votos, previa inscripción de planchas.

**Artículo 41 del Decreto Ley 1481 1989.*

89. ¿Cuándo se convoca por delegados se debe verificar la habilidad de los delegados para participar en la asamblea general?

Para el caso de la asamblea general de “delegados”, la ley no exige que los delegados convocados sean hábiles.

Sin embargo, si dicha habilidad está establecida en el estatuto del Fondo de Empleados, se debe revisar por ser norma de obligatorio cumplimiento.

**Numeral 1.1 Capítulo XIII, Título V – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.*

90. ¿Los trabajadores que son asociados al Fondo de Empleados pueden participar en la elección y ser elegidos como delegados?

Sí, cuando los trabajadores del Fondo de Empleados sean asociados de la organización solidaria pueden elegir y también pueden ser elegidos como delegados en el Fondo de Empleados para participar en la asamblea general. El trabajador al tener el carácter de asociado tiene el derecho de participar en las actividades del fondo y su administración mediante el desempeño de cargos sociales.

****Artículo 11 del Decreto Ley 1481 de 1989.***

91. ¿Es necesario que los asociados elegidos como miembros de Junta Directiva y Comité de Control Social en los Fondos de Empleados tomen posesión ante la Supersolidaria para iniciar con el ejercicio de sus funciones?

No, para que puedan ejercer funciones los miembros de Junta Directiva o Comité de Control Social de los Fondos de Empleados no se requiere autorizar su posesión para Supersolidaria, ya que la posesión se realiza solo para los miembros de los órganos de administración y control de cooperativas financieras.

****Capítulo XI, Título IV de la Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.***

92. ¿Cuándo se realicen elecciones de órganos de administración y control en la asamblea general se deben informar a los asociados quienes quedaron elegidos?

Sí, todas las organizaciones de la economía solidaria deben publicar en el medio de información institucional que posean (cartelera, periódico, revista, página web, etc.) la relación de las personas elegidas y el cargo u órgano de administración, control de vigilancia al que pertenezca, una vez estos sean elegidos por la asamblea general.

****Capítulo XI, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.***

93. ¿A partir de qué momento pueden ejercer en sus cargos los nuevos miembros de órganos de administración y control en los Fondos de Empleados designados del presente año?

Los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Control Social recién elegidos pueden desempeñarse en sus cargos una vez hayan sido nombrados por la Asamblea General, lo que significa que una vez surtida ésta, a la mayor brevedad posible podrán reunirse, bien porque sean convocados o instalarse por derecho propio.

No está de más recordar, que los órganos de administración y control salientes no resultaron reelegidos deben proceder de manera inmediata, a hacer entrega de sus cargos y de los documentos que reposen en su poder a las nuevas personas designadas en Junta Directiva y Comité de Control Social.

****Capítulo XI, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.***

94. ¿Cuál es la forma correcta de desarrollar las funciones, realizar las reuniones, elegir destinatarios, y procedimientos en general de junta directiva de los Fondos de Empleados?

Para desarrollar y/o ejercer las funciones por parte de la junta directiva, se debe tener en cuenta el reglamento de este cuerpo colegiado, el cual debe contener, como mínimo:

- Forma y responsables de la convocatoria para reuniones de junta directiva.
- Composición del quorum en las reuniones de junta directiva.
- Forma de adopción de las decisiones que correspondan a la junta directiva.
- Procedimiento de elecciones de dignatarios (presidente, vicepresidente, y secretario si es el caso, o de quienes hagan sus veces).
- Requisitos mínimos de las actas.
- Periodicidad de las reuniones.

Es decir, que, en términos generales, en el reglamento que adopte la junta directiva, debe preverse todo lo relativo a funcionamiento y operación de este órgano permanente de administración.

*Numeral 2 Capítulo VII, Título IV- Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria.

95. ¿Cuál es la forma correcta de desarrollar las funciones, realizar las reuniones, elegir destinatarios, y procedimientos en general de los miembros de comité de control social de los Fondos de Empleados?

Para desarrollar y/o ejercer las funciones por parte de los miembros del comité de control social, es importante tener en cuenta el reglamento aprobado por el mismo Comité de Control Social, el cual se sugiere debe contener:

- Forma y responsables de la convocatoria para reuniones de comité de control social.
- Composición del quórum reuniones de comité de control social.
- Forma de adopción de las decisiones que correspondan al comité de control social.
- Procedimiento de elecciones de los dignatarios (presidente, vicepresidente y secretario).
 - Funciones del presidente, vicepresidente y secretario, si es del caso, o de quienes hagan sus veces.
- Requisitos mínimos de las actas.

Es decir, que, en términos generales, en el reglamento que adopte el Comité de Control Social, debe preverse todo lo relativo al funcionamiento y operación de este órgano de control.

Es importante tener presente que los miembros del Comité de Control Social pueden ejercer sus funciones una vez hayan sido designados por la asamblea general. Esto implica que, una vez concluida dicha designación, podrán reunirse lo antes posible, ya sea por convocatoria o por derecho propio, para comenzar a ejercer sus funciones.

**Numeral 7, artículo 6 Decreto Ley 1481 de 1989.*

96. ¿Cuáles son los parámetros que se deben fijar en la relación de la gerencia con otros órganos de administración, control o vigilancia?

De acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria, para el adecuado funcionamiento en las relaciones entre la gerencia y otros órganos de administración, control o vigilancia, los fondos de empleados deberán fijar respecto al desempeño de sus gerentes condiciones para:

- El seguimiento a las decisiones o recomendaciones realizadas por la junta directiva, comité de control social, auditoría interna, cuando aplique, revisoría fiscal y a los requerimientos del supervisor.
- La presentación del informe de gestión a la junta directiva, y mecanismos de comunicación e información con dicho órgano, en el que se disponga que la información será enviada con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a cada reunión.
- El gerente no podrá ser simultáneamente miembro de junta directiva o comité de control social.
- Las suplencias del gerente no podrán ser ejercidas por ninguno de los miembros de la junta directiva o comité de control social.

** Numeral 2, Capítulo VII, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.*

97. ¿Cuáles son las prohibiciones que tienen los administradores en los Fondos de Empleados?

Sin perjuicio de lo consagrado en el estatuto del Fondo de Empleados, los administradores se deben abstener, entre otras, de realizar las siguientes conductas:

- Concentrar el riesgo de los activos por encima de los límites legales.
- Invertir en sociedades o asociaciones en las cuantías o porcentajes no autorizados por la ley.
- Facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga como propósito o efecto la evasión fiscal.
- No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia deba entregarse a los asociados, al público o a los usuarios de las organizaciones vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informados y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos, deberes y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincularlos con aquellas.

- No llevar la contabilidad de la organización vigilada según las normas aplicables, o llevarla en tal forma que impida conocer oportunamente la situación patrimonial o de las operaciones que realiza, o remitir a la Superintendencia de la Economía Solidaria información contable falsa, engañosa o inexacta.
- Obstruir las funciones de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria, o no colaborar con las mismas.
- Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva.
- Incumplir o retardar el cumplimiento de las instrucciones, requerimientos u órdenes que señale la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre las materias que de acuerdo con la ley son de su competencia.

**Numeral 3, Capítulo VII, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.*

98. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros suplentes de los órganos de administración en los Fondos de Empleados?

Los miembros suplentes de los órganos de administración tienen una mera expectativa de participación ante las ausencias temporales o absolutas de los miembros principales.

Sin embargo, de conformidad con lo previsto en la Circular Básica Jurídica, existen actuaciones de quienes ostentan la calidad de suplentes que, sin estar en ejercicio del cargo en reemplazo de los principales, en la que su participación contribuye a la toma de decisiones en desarrollo de las políticas y directrices de la organización de economía solidaria, les puede generar responsabilidades.

En tal sentido, tales administradores (suplentes) no están exentos de la aplicación del régimen de responsabilidad, pues si se prueba su intervención o participación del asunto origen del perjuicio causado y reclamado a la organización, sin que hayan expresado su inconformidad y oposición, los hará igualmente responsables en los mismos términos de quien adopta la decisión.

** Numeral 4.1, Capítulo VII, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.*

99. ¿Es obligatorio contar con una póliza de manejo en los Fondos de Empleados para sus propios trabajadores y administradores?

Sí, los representantes legales, tesoreros, y los demás empleados de manejo del Fondo de Empleados, dada la naturaleza de sus funciones, así como el contacto directo o indirecto y el manejo permanente de dinero, títulos valores y bienes en general, **deberán** constituir para el ejercicio de su cargo, póliza de manejo para garantizar el correcto manejo de los bienes, fondos y valores que le sean encomendados durante su gestión.

Estas pólizas se constituirán para los administradores y empleados de manejo, en los valores asegurados que el órgano de administración determine, previo el análisis técnico de riesgos a que haya lugar. En todo caso, el revisor fiscal deberá verificar la constitución de las mismas.

**Numeral 5, Capítulo VII, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.*

100. ¿Cuál es la principal función que tienen los revisores fiscales en los Fondos de Empleados?

Ejercer la inspección y vigilancia en los Fondos de Empleados, velando por el cumplimiento del marco regulatorio y decisiones de los órganos de administración. También da fe pública, sobre la presunción de legalidad, salvo prueba en contrario, que los actos se ajustan a los requisitos legales. Desarrollará sus funciones y responsabilidades conforme a lo previsto en el artículo 207 del Código de Comercio.

Vale la pena resaltar, que los administradores del Fondo de empleados están en la obligación de suministrarle toda la información solicitada por el revisor fiscal y en caso de no obtenerla, puede poner este hecho en conocimiento del órgano competente, según el caso y a la vez, si fuere necesario, informar a los organismos gubernamentales de control.

** Capítulo IX, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.*

101. ¿Cuáles son las normas relativas a la ejecución del trabajo del revisor fiscal en los Fondos de Empleados?

De acuerdo con el numeral 2 del Capítulo IX del Título IV de la Circular Básica Jurídica de Supersolidaria, los revisores fiscales deberán tener en cuenta los marcos técnicos normativos contenidos en el Decreto 2420 de 2015 y los que lo modifiquen, adicionen y complementen.

Así mismo y, en aras de velar por el cumplimiento y adecuada aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley, la Supersolidaria recuerda a todos los contadores públicos y revisores fiscales de los Fondos de Empleados, que deberán aplicar las disposiciones contenidas en el Anexo 4 del Decreto 2420 de 2015, sobre las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) en los términos allí señalados. Además, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, las operaciones catalogadas como sospechosas cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores.

En igual sentido, los contadores públicos que ejerzan como revisores fiscales y que sus encargos estén en función de emitir un dictamen sobre estados financieros, entre otras funciones de aseguramiento, deberán:

- a. Hacer la Planeación de su Trabajo (NIA 300).
- b. Cumplir los requerimientos de ética y las Normas de Control de Calidad (NIA 220 y c. NICC).
- d. Establecer los términos del encargo (NIA 210).

- e. Considerar su responsabilidad frente al fraude (NIA 240) y al cumplimiento de leyes y regulaciones (NIA 250).
- f. Comunicar las deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno corporativo y a la administración (NIA 265).
- g. Identificar y evaluar los riesgos de errores materiales mediante la comprensión de la entidad y de su entorno (NIA 315).
- h. Obtener una respuesta a los riesgos evaluados (NIA 330), y buscar evidencia de auditoria (NIA 500).
- i. Considerar la utilización de trabajos realizados por otros (NIA 610 y 620).
- j. Elaborar un informe sobre su trabajo (NIA 700 y 720).

102. ¿La revisoría fiscal debe emitir opinión sobre los estados financieros en los Fondos de Empleados?

En virtud del Artículo 10 de la Ley 43 de 1990, una de las funciones de Ley es la de emitir una opinión sobre los estados financieros. Además, también le corresponde al revisor fiscal dictaminar sobre los asuntos que son de su competencia profesional, por mandato legal o estatutario, e informar sobre aquellos asuntos que le ordena la Ley, atendiendo lo dispuesto en las NIAS 700 y 720 contempladas en las Normas de Aseguramiento de la Información.

En consecuencia, no debe perderse de vista que la Supersolidaria está atenta al cumplimiento de las disposiciones legales a las que está obligada la revisoría fiscal.

**** Numeral 3, Capítulo IX, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.***

****Numeral 7, Artículo 207 y Artículos 208 y 209 del Código de Comercio.***

103. ¿El revisor fiscal de los Fondos de Empleados debe remitir un informe sobre la información remitida a la Superintendencia de Economía Solidaria en el formulario de rendición de cuentas?

Sí, con una periodicidad semestral, con el fin de evaluar cómo el Fondo de Empleados está dando cumplimiento a la ley, estatuto y reglamentos; el revisor fiscal debe remitir un informe donde expresa que la información reportada en el Formulario Oficial de Rendición de Cuentas ha sido fielmente tomada de los libros de contabilidad, cumpliendo con la ley y con los procedimientos de determinación y presentación. En igual sentido, debe infirmar si se está dando cumplimiento a las normas de los sistemas de administración de riesgos, incluido el SARLAFT.

**** Numeral 4, Capítulo IX, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.***

104. ¿Es necesario realizar la consulta en el Registro de Números Excluido (RNE) por parte de los Fondos de Empleados cada vez que se vaya a promocionar algún servicio?

Sí, a partir del 10 de abril de 2024, los colombianos pueden inscribirse en el Registro de Números Excluidos (RNE) con el fin de limitar o restringir los mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario.

Los consumidores (asociados) deben elegir no solo si desea excluirse de la recepción de mensajes de texto (SMS), sino también de otros medios de contacto como: los mensajes por aplicaciones o web, correos electrónicos y llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario. Para esto, los ciudadanos deberán realizar el registro indicando los canales que sí autorizan y los que no, para ser contactados por las empresas (Fondos de Empleados).

Adicionalmente, los titulares de datos tienen derecho a solicitar en cualquier momento la exclusión, rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos, de la totalidad de las bases de datos de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones utilizadas, con fines comerciales y/o publicitarios.

****Resolución No. 5050 de 2016 expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).***

****Ley 2300 de 2023.***

105. ¿Existen directrices normativas para evitar que los asociados de los Fondos de Empleados, usuarios del servicio de crédito sean contactados en momentos inoportunos, protegiendo los consumidores y su tranquilidad?

Sí, la Ley 2300 de 2023 tiene como objetivo brindar mayor tranquilidad y protección a los consumidores, y evitar las llamadas invasivas que interrumpen su privacidad y descanso; estableciendo horarios para realizar gestión de cobro de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

De acuerdo con la norma, es importante tener en cuenta que las empresas, entidades o personas que realicen acciones de cobranza, deben informar a sus deudores los medios o canales habilitados que poseen para comunicarse con ellos, con el propósito de que estos informen cuáles son los canales que autorizan para ser contactados.

Adicional, la norma prohíbe consultar el motivo de incumplimiento de su obligación, contactar a las referencias personales del deudor y realizar visitas al domicilio o lugar de trabajo.

**** Ley 2300 de 2023.***

106. ¿Se debe consultar en el Registro de Números Excluido (RNE) el número de contacto registrado por el asociado en el Fondo de Empleados cuando se vaya a realizar gestión de cobro por el servicio de crédito prestado en la organización solidaria?

No, respecto a la gestión de cobro, es pertinente indicar que para realizar el respectivo cobro NO es necesario verificar el RNE, debido a que este registro solo es utilizado para evitar la recepción de mensajes con fines comerciales y/o publicitarios.

Se sugiere que el Fondo de Empleados cuente con una política de gestión de cobro, en la cual el asociado deudor debe autorizar los canales por el cual, el Fondo de Empleados pueda realizar la gestión de cobranza.

Cabe precisar que de acuerdo con la Ley 2300 de 2023 los horarios para realizar gestión de cobro son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. precisando que,

si hay contacto directo una vez al día, solo debe utilizar el mismo canal de comunicación durante esa semana.

** Ley 2300 de 2023.*

107. ¿Los Fondos de Empleados deben implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL?

Sí, de conformidad con el ámbito de aplicación previsto en el numeral 2 del Capítulo III del Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera de la Supersolidaria, los **Fondos de Empleados de categoría plena y de primer nivel de supervisión, deben contar con el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez.**

Además, es obligatorio que todos los Fondos de Empleados tengan un Comité de Riesgo de Liquidez, designado por la Junta Directiva, el cual debe estar conformado por mínimo 3 personas, quienes deben tener la idoneidad, experiencia y formación necesaria para asegurar el cumplimiento de sus funciones.

Igualmente, debe tener su propia reglamentación aprobada por la junta directiva y rendir informes mensuales a la misma.

108. ¿Cuáles Fondos de Empleados deben aplicar el Indicador de Riesgo Liquidez (I.R.L.)?

De conformidad con el numeral 2 del anexo 2 del Capítulo III del Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera de la Supersolidaria, el Indicador de Riesgo de Liquidez deberá ser implementado por los Fondos de Empleados de Categoría Plena de acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 2.11.5.1.2., del Capítulo I, del Título 5 del Decreto 1068 de 2015 y los Fondos de Empleados que sin ser de Categoría Plena están clasificados dentro del primer (1º) nivel de supervisión según las facultades conferidas por el Decreto 2159 de 1999.

109. ¿Cuáles disposiciones normativas son relevantes en materia de Buen Gobierno Solidario en los Fondos de Empleados?

Algunas de las disposiciones normativas vigentes en materia de Buen Gobierno Solidario, son: Ley 79 de 1998, Ley 454 de 1998 y el Decreto 1481 de 1989, en donde se establecen lineamientos parciales frente a algunos aspectos de gobierno que deben adoptar todos los Fondos de Empleados.

Además, el Decreto 962 de 2018, que adicionó el Título 11 a la Parte 11 del Decreto 1068 de 2015, estableció un marco de buen gobierno para los Fondos de Empleados de categoría plena, que puede ser aplicado por los demás Fondos de Empleados, con el fin de fortalecer sus esquemas de gobierno.

La adopción de buenas prácticas de gobierno constituye una herramienta que contribuye al fortalecimiento de las organizaciones en la medida en que contempla lineamientos para la protección y ejercicio de los derechos de los asociados, la estructura y funcionamiento de los órganos de administración, control y vigilancia y la transparencia en la información, entre otros, que facilitan la interrelación de la organización con sus asociados, directivos y las demás partes relacionadas.

**Numeral 1, Capítulo VIII, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.*

110. ¿Qué es el Código de Buen Gobierno?

Es un manual donde deben plasmarse, la filosofía, principios, reglas y normas que rigen el manejo de las relaciones entre la administración, órganos de control, vigilancia, todos los empleados de la organización de la economía solidaria y los diferentes grupos de interés, para preservar la ética, transparencia en su gestión y una adecuada administración, con integridad, equidad y efectividad en procura de obtener la confianza de sus asociados y de la comunidad en general.

** Numeral 5, Capítulo VIII, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.*

111. ¿Se debe establecer información permanente con los asociados en el Fondo de Empleados?

Sí, las organizaciones deberán establecer la información que deben suministrar a los asociados, previo a su vinculación y durante todo el tiempo que permanezca como asociado, considerando como mínimo la siguiente:

- Derechos y obligaciones que, de acuerdo con la normatividad vigente, los estatutos y el reglamento, le corresponden a los asociados del Fondo de Empleados, en general a los asociados de organizaciones de economía solidaria y las características de sus aportes y depósitos.
- Programas de capacitación, rendición de cuentas, perfiles e informes de los órganos de administración, control y vigilancia.
- Canales de comunicación de los cuales dispone el Fondo de Empleados, a través de los cuales se puede acceder a la información de la entidad.

Además, los Fondos de Empleados deben adoptar políticas de comunicación e información dirigidas a los asociados sobre las decisiones tomadas en asamblea general. Entre estas políticas, se establecerán canales de comunicación para todos los asociados, incluyendo aquellos que no hayan participado en la asamblea.

**Numeral 2.1, Capítulo VIII, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.*

112. Es obligatorio tener Código de Buen Gobierno en los Fondos de Empleados?

Sí, es obligatorio para los Fondos de Empleados de categoría plena, en cumplimiento de los artículos 2.11.11.1.1 y 2.11.11.1.2 del Decreto 962 de 2018, que adopten un Manual de Buen Gobierno.

En igual sentido, es obligatorio para los Fondos de Empleados de primer nivel de supervisión, por la instrucción impartida por la Supersolidaria y con fundamento en el numeral 22, del artículo 36 de la Ley 454 de 1998.

Respecto a los demás Fondos de Empleados (nivel 2 y 3 de supervisión) se recomienda que adopten las normas de Buen Gobierno estipuladas en el citado decreto a través de un código o manual donde plasmen las políticas y metas de la empresa y de cada órgano de administración, vigilancia y control; así como también, la asignación de responsables de la ejecución, seguimiento, evaluación y cumplimiento del mismo, encaminados a garantizar el buen gobierno de la organización, lo que redundará en bienestar para los asociados.

113. ¿Cuál es la finalidad de un Código de Buen Gobierno Solidario en los Fondos de Empleados?

Que el Fondo de Empleados cuente con instrumentos de información y fortalecimiento de iniciativas que motiven la participación plural y democrática de los asociados en los órganos de administración, la toma de decisiones, la gestión de riesgos y el desarrollo de buenas prácticas de gobierno de las organizaciones.

La Superintendencia de la Economía Solidaria, para facilitar implementación del Código de Buen Gobierno, tiene a disposición de las organizaciones supervisadas la “Guía de Buen Gobierno”, que puede consultarse en la página web www.supersolidaria.gov.co. De implementarse este código, debe ser adoptado por la asamblea general de asociados o delegados, según el caso.

****Numeral 5.2, Capítulo VIII, Título N - Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria.***

114. ¿Qué debe hacer un asociado o miembro de Junta Directiva o miembro de Comité de Control Social o colaborador frente a un conflicto de interés?

Dentro del giro normal de los negocios de las organizaciones supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, los administradores, representantes legales, revisores fiscales y en general todo empleado con acceso a información privilegiada tiene el deber legal de abstenerse de realizar cualquier operación que dé lugar a conflictos de interés. Para el efecto, las entidades vigiladas deben contar con una Política de Conflictos de Interés.

Podrían producirse conflictos de intereses en razón de las diferentes actividades que realiza la organización solidaria con sus asociados, o bien entre los intereses de la organización y los miembros de sus órganos colegiados o de la administración, por ejemplo, si la organización solidaria tiene relaciones comerciales con algunos de sus asociados o alguno de sus administradores.

**** Numeral 3, Capítulo VIII, Título IV – Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.***

115. ¿Qué debe tener la Política de Conflictos de Interés en los Fondos de Empleados?

La Supersolidaria instruye, a los Fondos de Empleados de categoría plena, para que implementen una política formal sobre conflictos de intereses, y se establezca un proceso de cumplimiento para su aplicación, la política debe incluir, entre otros:

- Alcance y aplicación.
- La facultad permanente del Órgano de Administración de vigilar la aplicación y operatividad de las políticas para identificar posibles conflictos de intereses
- Identificación y evaluación, de los conflictos de intereses que representen riesgos reales o potenciales para la organización solidaria.
- Las políticas y procedimientos para la administración de las situaciones de conflictos de interés que puedan surgir para los miembros del Consejo de Administración o Junta Directiva, para los miembros de la junta de vigilancia o comité de control social, para el gerente o representante legal, para el revisor fiscal y para el oficial de cumplimiento.
- Las acciones a seguir para reducir los potenciales conflictos de intereses, e implementación de los controles respectivos, así como las instancias para su atención.
- La gestión de los conflictos de interés, en donde éstos no se puedan impedir.
- El monitoreo permanente de los conflictos de intereses.
- Y las demás que se estimen pertinente acorde al tamaño y complejidad de la organización solidaria.

**Inciso tercero, artículo 2.11.11.8.2., Título 11 de la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de*

*2015. ** Numeral 4, Capítulo VIII, Título IV de la Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria.*

116. ¿Los Fondos de Empleados pueden ser sancionados por operaciones donde se presente el conflicto de interés?

Sí, de conformidad con lo indicado en la Circular Básica Jurídica, la Superintendencia de la Economía Solidaria impondrá las sanciones a que haya lugar cuando se realicen operaciones dentro de las organizaciones vigiladas que generen conflicto de interés, de conformidad con el régimen general sancionatorio de su competencia. Así mismo, podrá establecer mecanismos a través de los cuales se subsane la situación de conflicto de interés, si a ello hubiere lugar.

**Numeral 4, Capítulo VIII, Título IV - Circular Básica Jurídica de Supersolidaria.*

117. El asociado, parte fundamental de nuestras organizaciones

El éxito de nuestras entidades solidarias está en el interactuar de los asociados con su organización, por ello son sujeto de derechos y obligaciones.

¿Cuáles son sus derechos?

Todos los asociados a los Fondos de Empleados tendrán los siguientes derechos fundamentales, y los demás consagrados en los estatutos y reglamentos:

1. Utilizar o recibir los servicios que preste el Fondo de Empleados.
2. Participar en las actividades del Fondo y en su administración mediante el desempeño de cargos sociales.
3. Ser informados de la gestión del Fondo de conformidad con lo establecido estatutariamente.
4. Ejercer actos de decisión en las asambleas generales, y de elección de éstas, en la forma y oportunidad previstas en los estatutos y reglamentos.
5. Fiscalizar la gestión del Fondo de Empleados.
6. Retirarse voluntariamente del fondo.

El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes y obligaciones y al régimen disciplinario interno.

¿Cuáles son sus deberes?

Todos los asociados tendrán los deberes y obligaciones previstos en los estatutos y reglamentos con criterio de igualdad, salvo las contribuciones económicas que podrán graduarse teniendo en cuenta los niveles de ingreso salarial. Serán deberes fundamentales de los asociados.

1. Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y funcionamiento de los Fondos de Empleados en general y del Fondo al que pertenecen en particular.
2. Comportarse con espíritu solidario frente al Fondo de Empleados y a sus asociados.
3. Acatar las normas estatutarias y las decisiones tomadas por la asamblea general y los órganos directivos y de control.
4. Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y demás derivadas de su asociación al Fondo.
5. Abstenerse de efectuar actos que afecten la estabilidad económica o el prestigio social del Fondo de Empleados

****Artículo 11 y 12 del Decreto Ley 1481 de 1989.***

118. ¿Cuáles son los parámetros de obligatorio cumplimiento del Comité de Control Social en los Fondos de Empleados?

Con el fin de que el ejercicio de los órganos de control social permita el fortalecimiento y desarrollo de los principios de autonomía, autocontrol y autogobierno y para hacer eficaz y eficiente el papel de dichos órganos, se debe, entre otras, realizar las siguientes actividades:

- Revisar, como mínimo una vez en el semestre, los libros de actas de los órganos de administración con el objetivo de verificar que las decisiones tomadas por éstos se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias. Los órganos de administración están en la obligación de suministrar la información requerida por el órgano social.

- Expedir su propio reglamento que debe contener, como mínimo, la composición del quórum, la forma de adopción de las decisiones, el procedimiento de elecciones, las funciones del presidente, vicepresidente y secretario (o de quienes hagan sus veces), los requisitos mínimos de las actas, la periodicidad de las reuniones y, en términos generales, todo lo relativo al funcionamiento y operación de este órgano de control social.
- Llevar el libro de actas correspondiente, en el cual se ha de consignar todo lo ocurrido en las reuniones del respectivo órgano de control social.
- Verificar que las diferentes instancias de la administración cumplan a cabalidad con lo dispuesto en las leyes, en los estatutos de la organización, así como en los diferentes reglamentos, incluidos los de los fondos sociales y mutuales. Esto incluye la verificación de la correcta aplicación de los recursos destinados a los fondos sociales legales de educación y solidaridad, cuando hubiere lugar a ello.
- Ejercer las funciones (legales y estatutarias) propias de su naturaleza, especialmente las previstas en el artículo 40 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 454 de 1998 y demás normas que la complementen.

****Título IV, Capítulo X, Numeral 3 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria.***

119. ¿Dentro de las funciones del Comité de Control Social en los Fondos de Empleados, se debe hacer seguimiento de las quejas presentadas por los asociados?

Sí, el Comité de Control Social debe hacer seguimiento semestral a las quejas presentadas por los asociados, ante la Junta Directiva o ante el representante legal, con el fin de verificar la atención de las mismas. Cuando se encuentren temas recurrentes o la atención no haya sido oportuna, deberá investigar los motivos que estén ocasionando estas situaciones, presentar sus recomendaciones y solicitar la aplicación de los correctivos a que haya lugar.

El seguimiento deberá generar un informe que debe estar a disposición de la Supersolidaria en el respectivo libro de actas del órgano de control social, y debe mencionarse en el informe que presenta el mismo Comité de Control Social a la asamblea general cada año.

****Título IV, Capítulo X, Numeral 3 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria.***

120. En las investigaciones que se realicen a los asociados de los Fondos de Empleados ¿Cuáles son las etapas mínimas que se deben tener en cuenta dentro del “régimen de sanciones, causales y procedimientos” estatutarios para garantizar el debido proceso y derecho a defensa?

- Auto de apertura de investigación y comunicación de la misma.
- Pliego de cargos al investigado donde debe señalarse las normas presuntamente violadas.
- Notificación del pliego de cargos.
- Descargos del investigado.
- Práctica de pruebas.
- Traslado, con sus recomendaciones, al órgano de administración competente para aplicar las sanciones.
- Notificación de la sanción por parte del órgano competente.
- Posibilidad de presentación de los recursos a que haya lugar.
- Resolución, por parte las instancias competentes, de los recursos interpuestos.
-

**Título IV, Capítulo X, Numeral 3 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria.*

121. ¿Es necesario que en los Fondos de Empleados se conserven las hojas de vida de los miembros de los órganos de administración y control, así como la de los funcionarios?

Sí, en todos los Fondos de Empleados **deberán tener y conservar las hojas de vida de los miembros de los órganos de administración y control social, así como del representante legal y funcionarios** con los soportes que acrediten la formación académica, experiencia y los antecedentes disciplinarios y judiciales.

Las organizaciones vigiladas deberán tener a disposición de la Superintendencia los documentos mencionados anteriormente en la sede de la organización.

**Título 3, Capítulo 2, Numeral 2 Circular Básica Jurídica de Superintendencia de la Economía Solidaria.*

122. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias que tienen los Fondos de Empleados ante la DIAN y cuál es la periodicidad?

IMPUESTO	PERIODICIDAD
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	Semanal
RETENCION EN LA FUENTE	Mensual
IMPUESTO A LAS VENTAS *	Bimestral/Cuatrimestral*
INGRESOS Y PATRIMONIO	Anual
ACTUALIZACION RUB **	Ver nota**
ACTUALIZACION RUT ***	Ver nota***
INFORMACION EXOGENA DIAN	Anual
REPORTE CRS Y/O FATCA	Anual

**La periodicidad del impuesto a las ventas (IVA) varía según los ingresos gravados y no gravados al cierre del ejercicio económico inmediatamente anterior, así:*

- BIMESTRAL: ingresos gravados y no gravados con IVA mayores a 92.000 UVT.

- CUATRIMESTRAL: ingresos gravados y no gravados con IVA menores a 92.000 UVT.

****** Los obligados a suministrar información en el RUB deben tener en cuenta que si al 1 de enero, abril, julio y octubre de cada año hay modificaciones en la información inicialmente registrada, deben actualizarla.

******* La actualización del RUT se debe hacer cuando se modifiquen o adicionen los datos consignados originalmente. Por ejemplo, cuando cambia de dirección, teléfono, correo electrónico, etc. Tenga en cuenta que es su responsabilidad mantener actualizada la información del RUT, a más tardar dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización.

123. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias que tienen los fondos de empleados ante la Secretaría de Hacienda Municipal y cuál la periodicidad?

IMPUESTO	PERIODICIDAD
INDUSTRIA Y COMERCIO	Anual/Bimestral*
RETENCION DE ICA *	Ver nota*
IMPUESTO PREDIAL	Anual
ACTUALIZACION RIT O RIC **	Ver nota**
INFORMACION EXOGENA ***	Anual

**Se recomienda validar en cada municipio o ciudad del domicilio del fondo de empleados, la obligación de presentar el ICA según lo establecido en el acuerdo municipal, actividades económicas (principal y secundarias) desarrolladas por cada entidad solidaria, con la finalidad de determinar la periodicidad de presentación del impuesto.*

*** La actualización del RIT o del RIC, se realiza si existen cambios que den lugar ello.*

****Depende de la normatividad regulatoria de cada ciudad o municipio.*

124. ¿Qué ley existe en Colombia para conservación de documentos en la gestión para Fondos de Empleados?

Actualmente no ha sido promulgada ninguna ley que determine de manera particular la conservación de documentos en los Fondos de Empleados, en consecuencia, de acuerdo al Artículo 69 del Decreto Ley 1481 de 1989, las materias no reguladas, se resolverán aplicando las disposiciones legales vigentes para las entidades de la economía solidaria y, en subsidio, las previstas en el Código de Comercio para sociedades, siempre y cuando no se afecte la naturaleza del Fondo de Empleados ni su carácter de no lucrativo.

En consecuencia, la información contable y comercial se debe conservar por un término de diez años, contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley 962 de 2005.

No obstante, en materia del Sistema de administración del Riesgo de Crédito, SARC, respecto de la cartera de créditos, se debe observar lo previsto en el numeral 5.7. del Capítulo II del Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera de la Supersolidaria.

125. ¿Cuál es la forma de conservación de documentos y/o información de los asociados en un Fondo de Empleados?

Para la conservación de los **documentos y/o información de los asociados**, no existe norma que señale cual debe ser la forma, por lo que podrían o bien ser conservados físicamente o ser digitalizados siempre que se garantice su reproducción fidedigna, pero no destruidos sin tener soporte de consulta, puesto que se trata de la huella o historia del asociado al interior del Fondo de Empleados.

Existe una excepción la cual consiste en los documentos relacionados con las operaciones de crédito, donde se hace necesario la custodia de los mismos de manera física o de manera virtual y/o digital conforme a la Ley 527 de 1999; cumpliendo con todos los requisitos legales para predicar su idoneidad, en caso de que el Fondo de Empleados tenga que hacer uso de las garantías y autorizaciones otorgadas ante la jurisdicción ordinaria o terceros.

**Ley 527 de 1999.*

*** Artículo 60 del Código de Comercio y el Artículo 28 de la Ley 962 de 2005.*

126. ¿Qué requisitos mínimos de conservación de información laboral de los trabajadores debe cumplir un Fondo de Empleados?

Con relación a la **información laboral de los trabajadores del Fondo de Empleados**, como empleador la organización solidaria debe conservar los **registros y documentos que soportan el SGSSST** de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida. Los documentos y registros deben ser conservados por un periodo mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa.*

No obstante, se han planteado posiciones más robustas en cuanto a la conservación de documentación laboral de los trabajadores de las entidades, basadas en pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, que señalan que los **documentos con información derivada de una relación laboral** deben conservarse de manera indefinida por el empleador. **

**Artículo 13 del Decreto 1443 de 2014 – SG-SST.*

***Sentencia H. Corte T-470 de 2019.*

127. ¿Cómo se debe realizar la conservación de información en un Fondo de Empleados?

En cuanto a los requisitos o condiciones de la conservación de los documentos, no hay disposición normativa particular que lo establezca, por lo tanto, la manera en que se desarrolle estará sujeta a las políticas de la gestión documental que establezca la organización solidaria. Sin embargo, es de anotar que, los Fondos de Empleados como gestores de riesgos deberán prever lo dispuesto en materia del Sistema Integrado de Administración de Riesgos – SIAR sobre la documentación que deban emitir, conservar y tratar según lo exija cada sistema de gestión.